



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Conselho Superior

RESOLUÇÃO Nº 67/2019/CONSUP/IFTO, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e considerando deliberação do Conselho Superior, resolve:

Art. 1º Aprovar as alteração do Regimento Geral do Instituto Federal do Tocantins – IFTO e o Regulamento da Política de Inovação do IFTO, conforme autos do processo registrado no Sistema Eletrônico de Informações sob o nº 23235.004039/2019-66.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Encaminhe-se à Secretaria do Conselho Superior para providências.

ANTONIO DA LUZ JÚNIOR
Presidente do Conselho Superior



Documento assinado eletronicamente por **Antonio da Luz Júnior, Presidente**, em 19/11/2019, às 09:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.ifto.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0851108** e o código CRC **EA5F9EAE**.

Avenida Joaquim Teotônio Segurado, Quadra 202 Sul, ACSU-SE 20, Conjunto 1, Lote 8 -
Plano Diretor Sul — CEP 77020-450 Palmas/TO — (63) 3229-2200
portal.ifto.edu.br — reitoria@ifto.edu.br

Referência: Processo nº
23235.004039/2019-66

SEI nº 0851108



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Reitoria

REGULAMENTO DA POLÍTICA DE INOVAÇÃO DO INSTITUTO FEDERAL DO TOCANTINS - IFTO

Aprovado pela Resolução nº 67/2019/CONSUP/IFTO, de 12 de novembro de 2019.

Regulamenta e institui a Política de Inovação no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins - IFTO.

NOVEMBRO/2019

Antonio da Luz Júnior
Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Tocantins

Paula Karini Dias Ferreira Amorim
Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação

Héllen Souza Luz
Diretora de Inovação e Empreendedorismo

Siméia Carvalho de Oliveira Marinho
Responsável Técnica por Propriedade Intelectual

Comissão de Elaboração,

Portaria nº 636/2019/REITORIA/IFTO, de 5 de junho de 2019:

Siméia Carvalho de Oliveira Marinho – Presidente

Paula Karini Dias Ferreira Amorim – Membro

Alessandro Lemos de Oliveira – Membro

André Mesquita Rincon – Membro

Eduardo Prado dos Santos – Membro

Gabriela de Medeiros Cabral – Membro

Juliana Ferreira de Queiroz – Membro

Nayara Dias Pajeú Nascimento – Membro

Stefan de Oliveira Rosa – Membro

JUSTIFICATIVA

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins – IFTO, instituição que tem como finalidade ser referência no ensino, na pesquisa e na extensão, com ênfase na inovação tecnológica e serviços, proporcionar o desenvolvimento regional sustentável, e promover e executar atividades de pesquisa, considerando ao que se segue, resolve implantar sua Política de Inovação.

CONSIDERANDO a Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que institui a Rede Federal de Educação profissional, Científica e tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, que possui como finalidade e objetivo desenvolver programas e atividades de pesquisa, ensino e extensão de acordo com os princípios e finalidades da educação profissional e tecnológica, bem como realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, a inovação, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico; CONSIDERANDO o disposto na

Emenda Constitucional nº 85, de 26 de fevereiro de 2015, que altera e adiciona dispositivos na Constituição Federal para atualizar o tratamento das atividades de ciência, tecnologia e inovação; CONSIDERANDO o disposto na Lei de Inovação, Lei nº 10.973, de 2 de dezembro 2004, modificada pela Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016, regulamentada pelo Decreto nº 9.283, de 7 de fevereiro de 2018, a qual estabelece que cada Instituição Científica e Tecnológica deve ter uma Política de Inovação; e CONSIDERANDO o disposto no Plano de Desenvolvimento Institucional acerca da inovação como aspecto plural/transversal para o desenvolvimento, a Política de Inovação do IFTO, fundada nessa legislação citada, irá instituir, estimular, fomentar e mobilizar toda e qualquer atividade que promova o desenvolvimento de PD&I, procurando elevar a eficiência tecnológica, empreendedora e inovativa em geral na produção de bens, processos e serviços. Nesse sentido, o Regulamento propõe a promoção e o incentivo de medidas, planos e programas de desenvolvimento tecnológico, bem como de projetos de PD&I, através de incorporação de inovações tecnológicas criadas, desenvolvidas ou adaptadas no IFTO.

Espera-se com a Política de Inovação maior conscientização e mobilização dos representantes institucionais, do setor produtivo e das empresas, para atuar no constante aperfeiçoamento de políticas públicas de fomento às inovações tecnológicas, elevando a competitividade dos produtos, processos e serviços, gerando empregos, distribuindo renda, e propiciando o crescimento sustentável ao Estado do Tocantins e a inserção das comunidades interna (estudantes, servidores e colaboradores) e externa, ativas no comércio regional, nacional e, quiçá, internacional, por meio de parcerias público-público ou público-privada.

Assim, este Regulamento implanta a Política de Inovação, bem como estabelece a finalidade, os objetivos, os princípios, as diretrizes gerais, as orientações, as organizações e as bases normativas a serem observadas no âmbito de todo o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins no que diz respeito à inovação.

SUMÁRIO

TÍTULO I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

CAPÍTULO I - DA FINALIDADE DA POLÍTICA DE INOVAÇÃO

CAPÍTULO II - DOS RESPONSÁVEIS PELA POLÍTICA DE INOVAÇÃO

CAPÍTULO III - DA TERMINOLOGIA

TÍTULO II - DA POLÍTICA DE INOVAÇÃO

CAPÍTULO I - DOS OBJETIVOS

CAPÍTULO II - DAS DIRETRIZES

CAPÍTULO III - DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE PD&I

CAPÍTULO IV - DO ESTÍMULO AOS AMBIENTES PROMOTORES DA INOVAÇÃO

CAPÍTULO V - DO INCENTIVO AOS PESQUISADORES PÚBLICOS

TÍTULO III - DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

CAPÍTULO I - DOS BENS PASSÍVEIS DE PROTEÇÃO

CAPÍTULO II - DA TITULARIDADE

Seção I - Das criações e inovações desenvolvidas no IFTO

Seção II - Das criações e inovações desenvolvidas com participação do IFTO

Seção III - Do apoio ao inventor independente

CAPÍTULO III - DA GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E INOVAÇÃO

CAPÍTULO IV - DO SIGILO E DA CONFIDENCIALIDADE

CAPÍTULO V - DA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

Seção I - Da valoração, da negociação e dos contratos

Seção II - Dos recursos financeiros auferidos

CAPÍTULO VI - DA DIVISÃO INTERNA DOS GANHOS ECONÔMICOS

TÍTULO IV - DA APLICAÇÃO DA POLÍTICA

CAPÍTULO I - DAS PARCERIAS PARA PD&I

CAPÍTULO II - DOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS

Seção I - Do Protocolo de Intenções

Seção II - Dos acordos de parceria

Seção III - Do convênio para PD&I

Seção IV - Do Termo de Outorga

CAPÍTULO III - DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNOLÓGICOS ESPECIALIZADOS

CAPÍTULO IV - DO COMPARTILHAMENTO E PERMISSÕES DE USO DA INFRAESTRUTURA E CAPITAL INTELECTUAL DO IFTO

CAPÍTULO V - DA PRÉ-INCUBAÇÃO E INCUBAÇÃO

CAPÍTULO VI - DA PARTICIPAÇÃO DO IFTO EM EMPRESA DE PROPÓSITO ESPECÍFICO

TÍTULO V - DA AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA PD&I

CAPÍTULO I - DA AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO PARA PD&I

CAPÍTULO II - DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

CAPÍTULO III - DA ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CAPÍTULO IV - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

TÍTULO VI - DISPOSIÇÕES FINAIS

TÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
CAPÍTULO I

DA FINALIDADE DA POLÍTICA DE INOVAÇÃO

Art. 1º O presente instrumento tem por finalidade implantar a Política de Inovação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins - IFTO, bem como proporcionar diretrizes para organizar e gerenciar eficazmente a Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação - PD&I, promover e sistematizar as atividades da PD&I e promover a cultura de PD&I na Instituição.

Art. 2º Esta Política aplicar-se-á às unidades do IFTO, docentes, técnicos administrativos e estudantes, regulando, ainda, a relação com a comunidade externa (pesquisadores, egressos, instituições e empresas).

CAPÍTULO II DOS RESPONSÁVEIS PELA POLÍTICA DE INOVAÇÃO

Art. 3º Compete ao Núcleo de Inovação Tecnológica - NIT, ligado à Diretoria de Inovação e Empreendedorismo - DIEM do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins, gerir e promover a Política de Inovação, que contará com o apoio consultivo e deliberativo do Conselho de Inovação.

Art. 4º O Conselho de Inovação do IFTO será composto pelos seguintes membros:

I - reitor, como seu presidente;

II - todos os pró-reitores e diretores sistêmicos;

III - diretor de Inovação e Empreendedorismo;

IV - um representante de Fundação de Apoio, Científico e Tecnológico; e

V - um representante da sociedade/setor produtivo, preferencialmente representante de órgão governamental ou associação relacionada à Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação.

§ 1º A definição do representante da Fundação de Apoio e da sociedade/setor produtivo dar-se-á por meio de carta-convite emitida pelo Conselho de Inovação.

§ 2º A representatividade da Fundação de Apoio e da sociedade/setor produtivo terá duração de até dois anos, podendo ser prorrogada por sucessivos períodos.

§ 3º A representatividade da Fundação de Apoio e da sociedade/setor produtivo poderá ser revogada por interesse do Conselho de Inovação.

Art. 5º Compete ao Conselho de Inovação:

I - recomendar ações de integração e execução da Política de Inovação do IFTO;

II - supervisionar o detalhamento e a execução da Política de Inovação do IFTO;

III - deliberar sobre transferências de tecnologias do IFTO;

IV - recomendar a carga horária necessária para a participação em programas ou projetos de PD&I que sejam estratégicos para o IFTO;

V - encaminhar a recomendação de carga horária diferenciada para homologação dos dirigentes máximos das unidades do IFTO;

VI - emitir parecer sobre a concessão ao pesquisador público de licença para

afastamento para constituir empresa com a finalidade de desenvolver atividade empresarial relativa à inovação;

VII - validar os valores correspondentes ao ressarcimento pelo uso de instalações, serviços e imagens do IFTO, definidos pela Diretoria de Inovação e Empreendedorismo, referentes a PD&I;

VIII - decidir acerca das situações omissas, não previstas nesta Política de Inovação; e

IX - realizar outras tarefas que lhe sejam designadas pelo Conselho Superior do Instituto a fim de melhor atender aos interesses do IFTO na execução da Política de Inovação.

Art. 6º O Conselho se reunirá ordinariamente uma vez no primeiro trimestre de cada ano e, extraordinariamente, quando necessário, por convocação de seu presidente.

§ 1º Cada membro do Conselho terá direito a um único voto e, em caso de empate, prevalece o voto do presidente.

§ 2º O diretor de Inovação e Empreendedorismo do IFTO será o secretário-executivo do Conselho.

CAPÍTULO III DA TERMINOLOGIA

Art. 7º Para os efeitos desta Política de Inovação, consideram-se:

I - aceleradoras: empresas que têm como objetivo principal apoiar e investir no rápido desenvolvimento e crescimento de empresas nascentes, oferecer mentorias desde o estágio inicial de validação da ideia até o Produto Mínimo Viável (**Minimum Viable Product - MVP**), além de apoio financeiro e acesso a redes de contato;

II - acordo de cooperação: é um instrumento jurídico formalizado entre órgãos e entidades da Administração Pública ou entre estes e entidades privadas sem fins lucrativos com o objetivo de firmar interesse de mútua cooperação técnica visando à execução de programas de trabalho, projetos/atividade ou evento de interesse recíproco, da qual não decorra obrigação de repasse de recursos entre os partícipes;

III - agência de fomento: órgão ou instituição de natureza pública ou privada que tenha entre os seus objetivos o financiamento de ações que visem estimular e promover o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da inovação;

IV - ambientes promotores da inovação: espaços propícios à inovação e ao empreendedorismo, que constituem ambientes característicos da economia baseada no conhecimento, articulam as empresas, os diferentes níveis de governo, as Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação, as agências de fomento ou organizações da sociedade civil, e envolvem duas dimensões:

a) ecossistemas de inovação - espaços que agregam infraestrutura e arranjos institucionais e culturais, que atraem empreendedores e recursos financeiros, constituem lugares que potencializam o desenvolvimento da sociedade do conhecimento e compreendem, entre outros, parques científicos e tecnológicos, cidades inteligentes, distritos de inovação e polos tecnológicos; e

b) mecanismos de geração de empreendimentos - mecanismos promotores

de empreendimentos inovadores e de apoio ao desenvolvimento de empresas nascentes de base tecnológica, que envolvem negócios inovadores, baseados em diferenciais tecnológicos e buscam a solução de problemas ou desafios sociais e ambientais, oferecem suporte para transformar ideias em empreendimentos de sucesso, e compreendem, entre outros, incubadoras de empresas, aceleradoras de negócios, espaços abertos de trabalho cooperativo e laboratórios abertos de prototipagem de produtos e processos;

V - bônus tecnológico: subvenção a microempresas e a empresas de pequeno e médio porte, com base em dotações orçamentárias de órgãos e entidades da Administração Pública, destinada ao pagamento de compartilhamento e ao uso de infraestrutura de pesquisa e desenvolvimento tecnológicos, de contratação de serviços tecnológicos especializados ou de transferência de tecnologia, quando esta for meramente complementar àqueles serviços, nos termos de regulamento;

VI - capital intelectual: conhecimento acumulado pelo pessoal da organização, passível de aplicação em PD&I;

VII - consultoria: prestação de serviço para uma organização, com base principalmente em habilidades e competências específicas, com o objetivo de identificar problemas, analisá-los, recomendar soluções e auxiliá-la, quando requisitado, na implementação dessas soluções;

VIII - criação: invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, programa de computador, topografia de circuito integrado, nova cultivar ou cultivar essencialmente derivada e qualquer outro desenvolvimento tecnológico que acarrete ou possa acarretar o surgimento de novo produto, processo ou aperfeiçoamento incremental, obtida por um ou mais criadores;

IX - criador: pessoa física que seja inventora, obtentora ou autora de criação;

X - desenvolvimento tecnológico: desenvolvimento de novos produtos, serviços ou processos com o objetivo de integrar os esforços para gerar inovações;

XI - empreendedorismo: característica daquele que tem habilidade para criar, renovar, modificar, implementar e conduzir empreendimentos inovadores; competência associada a criatividade, persistência, habilidade de assegurar a realização de objetivos, liderança, iniciativa, flexibilidade, habilidade para conduzir situações e utilizar recursos; competência que possibilita a inserção do indivíduo no mundo do trabalho e sua sobrevivência em sociedade competitiva;

XII - empresa incubada: empresa legalmente constituída com vinculação formal a uma incubadora de empresas da Instituição, que passa por processo de incubação como residente, utilizando espaço físico na incubadora, ou não residente, com sede própria e recebimento de suporte técnico da incubadora;

XIII - Empresa Júnior: constitui-se em uma associação civil sem fins lucrativos e com finalidades educacionais, devidamente registrada e regularizada conforme a legislação vigente, de caráter acadêmico, gerida por discentes regularmente matriculados nos cursos superiores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins. As atividades da Empresa Júnior serão supervisionadas e orientadas por docente(s) designado(s) pelo(s) curso(s) a que está(estão) vinculado(s) ou, ainda, supervisionadas e orientadas por um grupo de docentes, sendo um de cada curso, para as

Empresas Juniores que atuem em mais de um curso. As Empresas Juniores prestam serviços e desenvolvem projetos para empresas, entidades e sociedade em geral nas respectivas áreas de atuação do curso, sob a orientação de professores especializados;

XIV - ensino-aprendizagem inovador: iniciativas capazes de gerar mudanças e melhorias no ensino-aprendizagem e transformações pedagógicas em nível qualitativo.

XV - extensão tecnológica: atividade que auxilia no desenvolvimento, no aperfeiçoamento e na difusão de soluções tecnológicas e na sua disponibilização à sociedade e ao mercado;

XVI - Fundação de Apoio: fundação criada com a finalidade de dar apoio a projetos de pesquisa, ensino e extensão, projetos de desenvolvimento institucional, científico, tecnológico e projetos de estímulo à inovação de interesse das Instituições Científica, Tecnológica e de Inovação – ICTs, registrada e credenciada no Ministério da Educação e no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, nos termos da Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, e das demais legislações pertinentes nas esferas estadual, distrital e municipal;

XVII - ganho econômico: toda forma de **royalty** ou de remuneração ou quaisquer benefícios financeiros resultantes da exploração direta ou por terceiros da criação protegida;

XVIII - incubadora de empresas: organização ou estrutura que objetiva estimular ou prestar apoio logístico, gerencial e tecnológico ao empreendedorismo inovador e intensivo em conhecimento, com o objetivo de facilitar a criação e o desenvolvimento de empresas que tenham como diferencial a realização de atividades voltadas à inovação;

XIX - incubadora social: incubadoras que assessoram e/ou abrigam empreendimentos advindos de projetos sociais, associados aos movimentos mais recentes da economia social e solidária do terceiro setor, proporcionando assim o surgimento de um ambiente empreendedor que beneficia toda a sociedade em inúmeros aspectos, principalmente na melhoria da qualidade de vida e cidadania;

XX - inovação: introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social que resulte em novos produtos, serviços ou processos ou que compreenda a agregação de novas funcionalidades ou características a produto, serviço ou processo já existente que possa resultar em melhorias e em efetivo ganho de qualidade ou desempenho;

XXI - Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação – ICT: órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta ou pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos legalmente constituída sob as leis brasileiras, com sede e foro no País, que inclua em sua missão institucional ou em seu objetivo social ou estatutário a pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico ou o desenvolvimento de novos produtos, serviços ou processos;

XXII - inventor independente: pessoa física, não ocupante de cargo efetivo, cargo militar ou emprego público, que seja inventor, obtentor ou autor de criação;

XXIII - Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT: estrutura instituída por uma ou mais ICTs, com ou sem personalidade jurídica própria, que tenha por

finalidade a gestão de política institucional de inovação e por competências mínimas as atribuições previstas na Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004;

XXIV - Parque Tecnológico: complexo planejado de desenvolvimento empresarial e tecnológico, promotor da cultura de inovação, da competitividade industrial, da capacitação empresarial e da promoção de sinergias em atividades de pesquisa científica, de desenvolvimento tecnológico e de inovação, entre empresas e uma ou mais ICTs, com ou sem vínculo entre si;

XXV - PD&I - atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, bem como a pesquisa aplicada, a extensão tecnológica e o ensino inovador.

XXVI - Pesquisa aplicada - são aquelas de natureza teórica, metodológica, prática ou empírica a serem desempenhadas em ambientes tecnológicos ou em campo, com natureza prática direcionada à solução de problemas reais, mediante elaboração e execução de projetos voltados ao desenvolvimento de tecnologias, produtos, serviços e/ou processos inovadores a serem desenvolvidos nos ambientes voltados à inovação e em atividades em parceria com outras ICTs, entidades públicas ou privadas;

XXVII - Pesquisador público: ocupante de cargo público efetivo, civil ou militar, ou detentor de função ou emprego público que realize, como atribuição funcional, atividade de PD&I;

XXVIII - Polo tecnológico: ambiente industrial e tecnológico caracterizado pela presença dominante de micro, pequenas e médias empresas com áreas correlatas de atuação em determinado espaço geográfico, com vínculos operacionais com ICT, recursos humanos, laboratórios e equipamentos organizados e com predisposição ao intercâmbio entre os entes envolvidos para consolidação, **marketing** e comercialização de novas tecnologias;

XXIX - Pré-incubadora: ambiente que oferece mecanismos de suporte a empreendedores para transformar suas ideias de negócios em empresas formalizadas juridicamente, oferecendo ferramentas, serviços de consultoria, mentoria, assessorias, cursos e apoio institucional a esses novos negócios, com viabilidade técnica e mercadológica, como **networking** e aproximação com entidades financeiras e de investimento;

XXX - Prestação de serviço: toda atividade complementar às funções de ensino, pesquisa e extensão solicitada por pessoa física ou jurídica, pública ou privada, por meio de convênio, cooperação, contrato ou por oferta da Instituição;

XXXI - Propriedade intelectual: são direitos imateriais assegurados por leis específicas inerentes ou relativos à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico, que possuem valor econômico;

XXXII - Serviços tecnológicos especializados: abrangem consultorias, estudos e pesquisas voltados para disseminação do conhecimento gerado dentro da ICT;

XXXIII - **Spin-off**: nova empresa que nasceu a partir de um grupo de pesquisa de uma empresa, universidade ou centro de pesquisa público ou privado, normalmente com o objetivo de explorar um novo produto ou serviço de alta tecnologia; e

XXXIV - **Startup**: é uma instituição humana desenhada para criar um novo produto ou serviço em condições de extrema incerteza.

TÍTULO II
DA POLÍTICA DE INOVAÇÃO
CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS

Art. 8º A Política de Inovação do IFTO visa estabelecer diretrizes e medidas de incentivo à PD&I, à gestão da propriedade intelectual, negociação e transferência de tecnologias, ao desenvolvimento de ambientes e atividades promotoras do empreendedorismo e dos negócios sociais e cooperados, com vistas à capacitação e à formação profissional e tecnológica, à inserção de egressos e ao alcance da autonomia tecnológica e desenvolvimento dos Arranjos Produtivos, Sociais e Culturais em nível estadual ou regional, nacional e internacional.

Art. 9º A Política de Inovação do IFTO tem como objetivos:

I - promover a cultura de gestão da propriedade intelectual e zelar pela adequada proteção das inovações geradas pelas comunidades interna e externa;

II - definir as ações de PD&I nas esferas da ciência e da tecnologia, no IFTO, em alinhamento com os campos do saber;

III - promover a disseminação de PD&I, da cultura empreendedora e da propriedade intelectual, nos diferentes níveis de ensino, pesquisa e extensão;

IV - estabelecer diretrizes e regras quanto ao processo de inovação, criação e transferência de tecnologias, licenciamento, produção, distribuição e exploração;

V - fomentar PD&I no IFTO, em âmbito científico e tecnológico, e o desenvolvimento de projetos de cooperação, visando à geração de produtos, serviços e processos inovadores;

VI - fomentar a criação, a expansão e viabilizar o acesso a ambientes promotores da inovação por meio de incubadoras, empresas juniores, polos e parques tecnológicos, **startups**, **spin-offs**, aceleradoras, Instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação – ICTs, entidades representativas dos setores público e privado e afins;

VII - fomentar e estabelecer parcerias e buscar financiamento em órgãos governamentais, empresas e outras instituições da sociedade, para o desenvolvimento de PD&I;

VIII - possibilitar o uso compartilhado de laboratórios, instrumentos, materiais e instalações, no âmbito do IFTO, por pesquisadores e instituições externas, em suporte a atividades de PD&I internas ou externas;

IX - fomentar e regular a transferência de tecnologia e inventos oriundos de atividades de PD&I do IFTO ao setor produtivo local, nacional ou estrangeiro.

X - possibilitar parcerias com empresas para projetos cooperados de PD&I, utilizando-se dos mecanismo de incentivo fiscal previstos na Lei do Bem – Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005;

XI - apoiar, incentivar e integrar os inventores independentes às atividades da Instituição e ao sistema produtivo; e

XII - apoiar e incentivar os pesquisadores através de mecanismos de

estímulo a projetos de PD&I, intercâmbio de pesquisadores públicos e atividades em temas correlacionados à inovação.

CAPÍTULO II DAS DIRETRIZES

Art. 10. A Reitoria através dos órgãos sistêmicos responsáveis e as Direções das unidades do IFTO articular-se-ão para a participação efetiva no desenvolvimento de inovações integradas ao setor produtivo, como forma de incentivar o desenvolvimento tecnológico e a competitividade da economia local.

§ 1º O IFTO estimulará e apoiará a constituição de alianças estratégicas e o desenvolvimento de projetos de cooperação com ICTs, fundações de apoio, agências de fomento, assim como envolvendo empresas e entidades privadas sem fins lucrativos voltados para atividades de PD&I que objetivem a geração de produtos, processos e serviços inovadores e a transferência e a difusão de tecnologias.

§ 2º O IFTO, ao participar da criação e da governança de entidades gestoras de parques e polos tecnológicos ou de redes de incubadoras de empresas, em associação com outras ICTs, deve adotar mecanismos que possibilitem o financiamento e a sua execução.

§ 3º O IFTO poderá contemplar as redes e os projetos internacionais de PD&I, as ações de empreendedorismo e de criação de ambientes promotores da inovação, inclusive incubadoras, polos e parques tecnológicos, e a formação e a capacitação de recursos humanos qualificados.

Art. 11. O IFTO promoverá, ainda, a defesa da propriedade intelectual de modo a garantir que sua utilização promova benefícios em termos de:

- I - desenvolvimento da relação entre a Instituição e o setor produtivo;
- II - geração de conhecimento, processos, produtos e serviços tecnológicos em todas as áreas do conhecimento;
- III - divulgação e crédito das atividades científicas e tecnológicas do IFTO; e
- IV - justa recompensa financeira ao IFTO e aos criadores.

Art. 12. Constituem diretrizes gerais que nortearão os processos de inovação no âmbito do IFTO:

- I - apoiar e incentivar os pesquisadores públicos através de mecanismos de estímulo à PD&I;
- II - fortalecer a dinâmica de trabalho dos grupos ou núcleos de pesquisa, contribuindo para a integração de profissionais de diferentes áreas do conhecimento e diversos níveis de formação;
- III - incentivar as formas de cooperação técnica por parte de pesquisadores do IFTO com outras ICTs, mediante a articulação de interesses e capacidades para a complementação das potencialidades entre as instituições, a comunidade científica e os setores público e privado;
- IV - fomentar um ambiente favorável à formação e à capacitação de recursos humanos especializados em temas ligados à PD&I;
- V - apoiar, incentivar e integrar os inventores independentes às atividades da Instituição e ao sistema produtivo;

- VI - incentivar a melhoria, de forma continuada, da infraestrutura física e laboratorial do IFTO para incentivo à PD&I;
- VII - incentivar a constituição de ambientes favoráveis à promoção do empreendedorismo, cooperativismo, PD&I e transferência de tecnologias;
- VIII - estimular a realização de prospecção tecnológica sistematizada e contínua a fim de dinamizar as atividades de PD&I no setor produtivo;
- IX - potencializar a prospecção de novos projetos de PD&I na Instituição, mediante fomento através de editais internos e externos à Instituição ou de convênios e acordos de parceria com outras entidades públicas ou privadas, buscando atender as demandas da sociedade e setor produtivo.
- X - buscar oportunidades de negociação, socialização e comercialização de tecnologias resultantes de projetos de PD&I, por meio do licenciamento, transferência, cessão ou direito de uso com o setor produtivo;
- XI - promover a cooperação e a interação entre Instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação e entidades representativas dos setores público e privado;
- XII - realizar parcerias com empresas privadas para projetos cooperados de pesquisa aplicada à PD&I, utilizando-se ou não de mecanismo de incentivo fiscal;
- XIII - estimular atividades de PD&I em cooperação com empresas incubadas, graduadas associadas e colaboradoras;
- XIV - atrair, constituir e instalar novos centros de PD&I em áreas denominadas polos, parques tecnológicos e afins;
- XV - promover a extensão tecnológica e a prestação de serviços técnicos especializados; e
- XVI - fomentar a gestão da propriedade intelectual e de transferência de tecnologia.

CAPÍTULO III DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE PD&I

Art. 13. As atividades de PD&I poderão contemplar, entre outras finalidades:

- I - a pesquisa científica ou aplicada;
- II - o desenvolvimento de novos produtos, serviços ou processos e o aprimoramento dos já existentes;
- III - a fabricação de protótipos para avaliação, teste ou demonstração;
- IV - a prestação de serviços, assessorias, consultorias ou cursos, com ênfase no desenvolvimento regional, nacional ou internacional, observando-se aspectos técnicos, culturais, artísticos, políticos, sociais, ambientais e econômicos; e
- V - o desenvolvimento de novas práticas de ensino.

Art. 14. As atividades de PD&I podem envolver servidores, docentes ou técnico-administrativos, estudantes, egressos, estagiários, professores visitantes, pesquisadores visitantes, instituições parceiras ou qualquer pessoa física ou jurídica que venha a participar de projetos dessa natureza.

Art. 15. As atividades de PD&I podem acontecer por meio de programas ou

projetos, respeitadas as legislações específicas de cada atividade, visando à produção técnica, científica, tecnológica e inovadora, com ênfase no atendimento das demandas regionais, nacionais ou internacionais, observando-se aspectos técnicos, políticos, sociais, ambientais e econômicos, incluindo aquelas em parceria com empresas e outras instituições.

CAPÍTULO IV DO ESTÍMULO AOS AMBIENTES PROMOTORES DA INOVAÇÃO

Art. 16. O IFTO promoverá e incentivará o desenvolvimento de PD&I em empresas ou entidades nacionais ou estrangeiras voltadas para atividades de inovação, mediante a concessão de recursos financeiros, humanos, materiais ou de infraestrutura, a serem ajustados em instrumentos jurídicos específicos previstos neste Regulamento, destinados a apoiar atividades de PD&I, para atender às prioridades da política industrial e tecnológica nacional.

§ 1º O apoio previsto poderá contemplar ambientes, redes e projetos locais, regionais, nacionais e internacionais de inovação.

§ 2º Os projetos de cooperação serão propostos pelas Pró-Reitorias, Diretorias Sistêmicas e pelos dirigentes máximos das unidades do IFTO, mediante apresentação de justificativa, sendo aprovados pela DIEM, que pode montar ou agrupar câmaras de inovação específicas dependendo da natureza das propostas.

§ 3º Para fins do que trata o **caput**, a concessão de recursos humanos mediante participação de servidor público federal ocupante de cargo ou emprego das áreas técnicas ou científicas poderá ser autorizada pelo prazo de duração do projeto de PD&I de interesse público, conforme disposto neste Regulamento.

§ 4º Durante o período de participação, é assegurado ao servidor público o vencimento do cargo efetivo no IFTO, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, bem como progressão funcional e os benefícios do plano de seguridade social ao qual estiver vinculado.

§ 5º A utilização de materiais ou de infraestrutura integrantes do patrimônio do IFTO, bem como os resíduos gerados, dar-se-á mediante a celebração de termo próprio que estabeleça as obrigações das partes, observada a duração prevista no cronograma físico de execução do projeto de PD&I.

§ 6º A transferência de bens de capital ou de custeio adquiridos no desenvolvimento do projeto dar-se-á na forma de doação sempre que o IFTO demonstrar inviabilidade na sua aquisição.

§ 7º A redestinação do material cedido ou a sua utilização em finalidade diversa da prevista sem a prévia análise e autorização por parte dos envolvidos no projeto e pela DIEM acarretarão para o beneficiário as cominações administrativas, civis e penais previstas na legislação.

§ 8º As incubadoras de empresas, os parques e polos tecnológicos e os demais ambientes promotores da inovação estabelecerão suas regras para fomento, concepção e desenvolvimento de projetos em parceria e para seleção de empresas para ingresso nesses ambientes.

§ 9º O IFTO poderá ceder o uso de imóveis para a instalação e a consolidação de ambientes promotores da inovação diretamente às empresas e às ICTs interessadas ou por meio de entidade com ou sem fins

lucrativos que tenha por missão institucional a gestão de parques e polos tecnológicos e de incubadora de empresas, mediante contrapartida obrigatória, financeira ou não financeira, na forma de regulamento;

§ 10. O IFTO poderá participar da criação e da governança das entidades gestoras de parques tecnológicos ou de incubadoras de empresas, desde que adotem mecanismos que assegurem a segregação das funções de financiamento e de execução.

CAPÍTULO V DO INCENTIVO AOS PESQUISADORES PÚBLICOS

Art. 17. O IFTO poderá estabelecer processos de capacitação continuada aos pesquisadores públicos e metas anuais de capacitação de recursos humanos nas unidades do IFTO nas áreas de proteção da propriedade intelectual, prospecção tecnológica, empreendedorismo, gestão de incubadoras de empresas, gestão da inovação e transferência de tecnologias para o setor produtivo, entre outras correlatas.

Parágrafo único. A definição do processo de capacitação continuada aos pesquisadores públicos nas áreas delimitadas no **caput** deverá ser definida de acordo com resolução própria que dispõe sobre a Política de Desenvolvimento de Pessoal do IFTO.

Art. 18. O IFTO manterá atualizada regulamentação própria para concessão de bolsas de estímulo à PD&I.

Parágrafo único. Os limites de valor e as condições de pagamento das bolsas e remunerações referidas no **caput** encontram-se fixados em regulamentação própria, em observância aos valores e condições estabelecidas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq.

Art. 19. Para fins de execução de atividades de ciência, tecnologia e inovação em que coordene ou integre projeto de PD&I ou prestação de serviços tecnológicos, ao servidor será facultado o afastamento para prestar colaboração em outra ICT, nos termos do inciso II do art. 93 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, observada a conveniência do IFTO.

§ 1º Em caso de afastamento para outra ICT, é preciso que haja compatibilidade de funções, de tal forma que atribuições e responsabilidades do cargo ou emprego descritas em lei ou regulamento guardem pertinência com as atividades previstas em projeto a ser desenvolvido e aprovado pelas instituições de origem e de destino.

§ 2º O afastamento de que trata este artigo deve ser aprovado pela respectiva chefia imediata ou dirigente máximo da unidade administrativa de lotação do servidor, homologado em ato fundamentado por parecer da DIEM e aprovado pela Reitoria.

Art. 20. Ao servidor serão garantidos, durante o afastamento de sua entidade de origem e no interesse da Administração, para o exercício de atividades de PD&I, os mesmos direitos a vantagens e benefícios pertinentes a seu cargo e carreira como se em efetivo exercício em atividade de sua respectiva entidade estivesse, nos termos da Lei nº 8.112, de 1990, no que se refere aos aspectos de afastamento.

§ 1º Durante o período de afastamento de que trata o **caput**, são assegurados ao pesquisador público o vencimento do cargo efetivo da

instituição de origem, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, assim como a progressão funcional e os benefícios do plano de seguridade social.

§ 2º As gratificações específicas do pesquisador público em regime de dedicação exclusiva, conforme plano de carreiras e cargos de magistério, serão garantidas, na forma do § 1º, quando houver o completo afastamento do IFTO para outra ICT, desde que seja de conveniência do Instituto.

Art. 21. O pesquisador público em regime de dedicação exclusiva, inclusive aquele enquadrado em plano de carreiras e cargos de magistério, poderá exercer atividade remunerada de PD&I em ICT ou em empresa e participar da execução de projeto aprovado ou custeado com recursos previstos neste Regulamento, desde que observada a conveniência do IFTO e assegurada a continuidade de suas atividades de ensino ou pesquisa, a depender de sua respectiva natureza.

§ 1º As atividades não excederão, computadas isoladamente ou em conjunto, a oito horas semanais ou a quatrocentas e dezesseis horas anuais, conforme o § 4º do art. 21 da Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012.

§ 2º A soma da remuneração mensal de todas as retribuições e bolsas recebidas mensalmente durante a vigência da atividade esporádica não excederá o teto remuneratório do funcionalismo público federal, previsto no § 4º do art. 7º do Decreto nº 7.423, de 31 de dezembro de 2010.

Art. 22. A critério da Administração Pública, na forma deste Regulamento, poderá ser concedida ao pesquisador público, desde que não esteja em estágio probatório, licença sem remuneração para constituir empresa com a finalidade de desenvolver atividade empresarial relativa à inovação, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.973, de 2004.

§ 1º A licença a que se refere o **caput** dar-se-á pelo prazo de até três anos consecutivos, renovável uma vez por igual período.

§ 2º Não se aplica ao pesquisador público que tenha constituído empresa na forma deste artigo, durante o período de vigência da licença, o disposto no inciso X do art. 117 da Lei nº 8.112, de 1990.

§ 3º Caso a ausência do servidor licenciado venha acarretar prejuízos às atividades do seu setor ou unidade administrativa no IFTO, poderá ser efetuada contratação temporária nos termos da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, independentemente de autorização específica.

Art. 23. Para fins de incentivo ao desenvolvimento de programas ou projetos de PD&I que sejam estratégicos para o IFTO, o Conselho de Inovação poderá recomendar limites diferenciados de carga horária de servidores participantes, a ser alocada para o desenvolvimento do programa ou projeto aprovado.

Parágrafo único. A carga horária diferenciada de que trata o **caput** deve ser recomendada pelo Conselho de Inovação, a ser homologada pelo dirigente máximo da unidade.

TÍTULO III
DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
CAPÍTULO I
DOS BENS PASSÍVEIS DE PROTEÇÃO

Art. 24. São bens passíveis de proteção dos direitos relativos à propriedade intelectual:

I - produto, processo ou serviço inovador;

II - modelo de utilidade;

III - desenho industrial;

IV - indicação geográfica;

V - marca;

VI - segredo industrial;

VII - cultivar;

VIII - topografia de circuito integrado;

IX - conhecimentos tradicionais;

X - direito autoral;

XI - programa de computador; e

XII - nome de domínio.

§ 1º Os bens passíveis de proteção dos direitos relativos à propriedade intelectual previstos neste artigo, bem como seu procedimento de proteção, observarão as disposições legais próprias.

§ 2º Caberá ao NIT/DIEM a indicação das diretrizes e a divulgação da caracterização dos bens passíveis de proteção de propriedade intelectual através dos meios de comunicação internos.

§ 3º Os pedidos de proteção da propriedade intelectual serão encaminhados pelo(s) autor(es) ao NIT/DIEM, por meio de processo eletrônico, conforme diretrizes divulgadas.

§ 4º Compete ao NIT/DIEM opinar pela conveniência da divulgação e proteção das criações desenvolvidas na Instituição e encaminhar a análise técnica e o parecer ao Conselho de Inovação para a decisão de divulgar e/ou proteger ou não as criações desenvolvidas em âmbito institucional.

§ 5º Nos casos em que o NIT/DIEM não considerar conveniente a proteção dos resultados, sua titularidade poderá ser cedida ao(s) respectivo(s) criador(es) para que ele(s) exerça(m) os direitos de propriedade intelectual em seu próprio nome e sob sua inteira responsabilidade, ressalvados os direitos do IFTO.

CAPÍTULO II DA TITULARIDADE

Seção I

Das criações e inovações desenvolvidas no IFTO

Art. 25. O Instituto Federal do Tocantins é o titular dos direitos de propriedade intelectual das criações geradas em suas instalações e/ou com utilização dos seus recursos por seus criadores.

§ 1º No caso em que a criação ou a inovação sejam desenvolvidas no âmbito do IFTO apenas, este constará como titular da criação e, neste caso, deverá ser previsto acordo de ajuste de propriedade intelectual entre os inventores, em que constará a definição de partilha dos resultados financeiros e não financeiros.

§ 2º No caso em que a criação ou a inovação sejam desenvolvidas no âmbito de projetos em parcerias entre o IFTO e outras instituições públicas de ensino, pesquisa e/ou extensão, a titularidade será prevista em acordo específico de ajuste de propriedade intelectual, em que constarão a definição de partilha dos custos de manutenção da proteção da propriedade intelectual e os resultados financeiros e não financeiros.

§ 3º O direito de propriedade mencionado no **caput** poderá ser partilhado com outros participantes do projeto gerador da criação, desde que conste em cláusula específica no documento contratual celebrado entre os participantes.

§ 4º Os contratos, convênios, acordos de parceria ou outros instrumentos congêneres, sob qualquer forma, formados entre o IFTO e terceiros, com objetivo de inovação que possam resultar em criação intelectual protegida, deverão conter, obrigatoriamente, cláusulas reguladoras de propriedade intelectual e de confidencialidade, cujo teor deve ser apreciado pelo NIT/DIEM.

§ 5º As fundações de apoio que atuarem como intervenientes nos contratos, convênios e acordos de parceria ou outros instrumentos congêneres deverão igualmente respeitar o disposto nos §§ 1º ao 4º, comunicando ao NIT/DIEM todo e qualquer instrumento contratual envolvendo a prestação de serviços tecnológicos, o desenvolvimento conjunto de pesquisa com empresas e instituições e a transferência de tecnologia ou **know-how**.

Art. 26. Considerar-se-á criação de titularidade do IFTO quando for realizada por:

I - servidores com vínculo permanente ou temporário com o IFTO, no exercício de suas funções, ou cuja criação tenha sido resultado de atividades desenvolvidas nas instalações ou com o emprego de recursos, dados, materiais, meios, informações ou equipamentos do IFTO;

II - bolsistas, estudantes e/ou estagiários e eventuais coorientadores, com ou sem vínculo com o IFTO, que realizem atividades curriculares de cursos técnicos, tecnológicos, de graduação ou de pós-graduação no Instituto, inclusive dissertações e teses desenvolvidas, mediante o uso de instalações ou com o emprego de recursos, dados, materiais, meios, informações ou equipamentos da Instituição; e

III - professores e pesquisadores visitantes, brasileiros ou estrangeiros, que contribuam para o desenvolvimento de criações ou inovações desenvolvidas nas instalações ou com o emprego de recursos, dados, meios, materiais, informações e equipamentos do IFTO.

§ 1º As pessoas referidas nos incisos I, II e III **do caput** que tenham contribuído para o desenvolvimento de criações ou inovações não perderão essa condição, ainda que na época em que forem protegidos, transferidos ou licenciados os respectivos direitos sobre a criação ou invenção, elas não mais possuam vínculo com o IFTO.

§ 2º Poderão, também, ser considerados criadores as pessoas físicas que, mesmo não mencionadas nos incisos I, II e III **do caput**, tenham participado do desenvolvimento de criações ou inovações desenvolvidas nas instalações ou com o emprego de recursos, dados, meios, materiais, informações e equipamentos do IFTO.

§ 3º As pessoas físicas mencionadas nos incisos I, II , III **do caput** e no §

2º que estejam envolvidas em atividades de inovação deverão assinar, por ocasião de seu ingresso na atividade, declaração de que estão cientes de seus direitos e deveres no que concerne à propriedade dos resultados oriundos das atividades mencionadas.

Art. 27. Os criadores deverão comunicar à DIEM suas criações passíveis de proteção.

§ 1º Com a finalidade de não inviabilizar a obtenção do direito de propriedade, os criadores não poderão revelar ou divulgar a criação antes de sua proteção, seja através de linguagem verbal ou escrita, por meio eletrônico, por imagens ou por outros meios.

§ 2º A proteção e o sigilo de que tratam o **caput** e o § 1º não inviabilizam a publicação posterior.

Art. 28. Qualquer solicitação de registro de propriedade intelectual cujos resultados obtidos tiverem sido decorrentes, direta ou indiretamente, de pesquisas com seres humanos ou animais deverão apresentar a comprovação de aprovação do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do IFTO e/ou pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) do IFTO, bem como o cadastro no Sistema Nacional de Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado (SISGEN), quando couber.

Art. 29. As informações obtidas e os conhecimentos gerados no âmbito de contratos, convênios, acordos de parceria ou outros instrumentos congêneres firmados pelo IFTO com terceiros e que sejam passíveis de proteção intelectual deverão ser igualmente mantidas em sigilo absoluto, até que as medidas legais de proteção sejam providenciadas.

§ 1º As informações a que se refere o **caput** somente poderão ser repassadas a terceiros com a autorização expressa e por escrito das partes envolvidas.

§ 2º Não serão tratadas como informações sigilosas aquelas que comprovadamente forem de conhecimento dos partícipes antes da celebração das relações citadas no **caput**; aquelas que forem obtidas pelos partícipes de fonte própria ou independente; aquelas que tenham se tornado de domínio público de outra forma que não por ato ou omissão dos partícipes; ou aquelas cuja divulgação for exigida por órgão governamental ou requerimento judicial.

§ 3º Os conhecimentos adquiridos no decurso das relações citadas no **caput** bem como os resultados oriundos de experiências e/ou pesquisas poderão ser utilizados para publicação e em atividades de ensino, pesquisa e extensão, desde que autorizadas por todos os partícipes, conforme o § 1º.

§ 4º As publicações técnico-científicas porventura resultantes das relações mencionadas no **caput**, devidamente autorizadas, deverão necessariamente mencionar a colaboração dos partícipes.

§ 5º Todas as informações e conhecimentos, tais como: **know-how**, tecnologias, programas de computador, procedimentos e rotinas, existentes anteriormente à celebração de contrato, acordo ou termo de parceria, que estejam sob a posse ou sob a responsabilidade de um dos partícipes e/ou de terceiros, e que forem reveladas entre os partícipes, exclusivamente para subsidiar a execução do Projeto, continuarão a pertencer ao detentor,

possuidor ou proprietário.

§ 6º As pessoas referidas nos incisos I, II, III do **caput** e no § 2º do art. 26 que tenham contribuído para o desenvolvimento de criações ou inovações não perderão essa condição, ainda que na época em que forem protegidos, transferidos ou licenciados os respectivos direitos sobre a criação ou invenção eles não mais possuam vínculo com o IFTO.

Art. 30. Quaisquer criações que tenham resultado de atividades realizadas com a utilização das instalações do IFTO ou com o emprego de seus recursos humanos, meios, dados, informações, conhecimentos e equipamentos poderão, a critério da Instituição, ser objeto de proteção dos direitos de propriedade intelectual.

§ 1º O IFTO é o titular dos direitos de propriedade intelectual das criações ou das inovações cuja execução ocorra no Brasil ou fora dele e que tenha por objeto a pesquisa, a atividade inventiva, ou que resulte da natureza dos serviços prestados ou realizados, desde que atendidas as condicionantes do **caput**.

§ 2º O IFTO poderá compartilhar o direito de propriedade intelectual com outras pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, participantes das criações ou das inovações desenvolvidas com compartilhamento de conhecimento e instalações, desde que expressamente previsto em cláusula específica, constante no contrato, convênio, acordo de parceria ou outros instrumentos congêneres.

§ 3º Os contratos e acordos, sob qualquer forma, celebrados entre o IFTO e terceiros e que possam gerar criação ou invenção passível de proteção, necessariamente, deverão conter cláusulas de regulação da propriedade intelectual, sigilo e confidencialidade.

§ 4º O direito de titularidade poderá ser usufruído em conjunto com outras instituições ou empresas, nacionais ou estrangeiras, devendo ser fixados expressamente, mediante negociação entre as partes, o percentual e as obrigações no instrumento contratual celebrado entre elas.

Art. 31. São de propriedade exclusiva do IFTO as criações passíveis de proteção da propriedade intelectual resultantes de atividades e/ou de projetos desenvolvidos no âmbito do IFTO quando:

I - os recursos destinados ao financiamento da pesquisa ou atividade inventiva originarem-se unicamente de recursos orçamentários disponibilizados pelo próprio IFTO;

II - essa atividade inventiva resulte da natureza dos serviços realizados pelos servidores, sempre que a criação ou produção por eles realizada tenha sido resultado de projeto de pesquisa e desenvolvimento científico, tecnológico ou artístico aprovado pelos órgãos competentes da Instituição ou que tenha sido realizada durante o horário de trabalho, sob sua responsabilidade; ou

III - decorrentes da aplicação de recursos humanos, orçamentários ou da utilização de dados, meios, informações, recursos e equipamentos do IFTO, independentemente da natureza do vínculo existente com o criador.

Parágrafo único. Enquadram-se nas situações previstas neste artigo os servidores afastados para formação ou aperfeiçoamento.

Art. 32. São de propriedade compartilhada pelo IFTO e pelas instituições

públicas, privadas e mistas as criações passíveis de proteção da propriedade intelectual quando:

I - houver parceria estabelecida formalmente por instrumento contratual firmado entre as instituições, devendo ser fixados neste instrumento a divisão dos direitos de propriedade, as condições de exploração e as obrigações de cada parte; e

II - houver criação intelectual desenvolvida parcialmente fora do IFTO pelas pessoas mencionadas nos incisos I, II , III do **caput** e no § 2º do art. 26 desta Política que tenham utilizado recursos do IFTO através da atividade do criador.

Parágrafo único. As instituições envolvidas celebrarão contrato regulando os direitos de propriedade e a participação financeira nos resultados da exploração das criações resultantes da parceria.

Seção II

Das criações e inovações desenvolvidas com participação do IFTO

Art. 33. Qualquer criação ou inovação, nos termos definidos nesta Política de Inovação, que tenha resultado de atividades realizadas com a utilização das instalações do IFTO ou com o emprego de seus recursos, meios, dados, informações, conhecimentos e equipamentos, será objeto de proteção dos direitos de propriedade intelectual, respeitado o disposto nesta Regulamentação.

§ 1º Os servidores, docentes ou técnicos administrativos, estudantes, estagiários, professores visitantes, pesquisadores visitantes, responsáveis pela geração da criação ou inovação, figurarão como autores ou inventores, conforme definido no Decreto nº 9.283, de 7 de fevereiro de 2018.

§ 2º Toda pessoa física que não seja servidor, docente ou técnico administrativo, estudante, estagiário, professor visitante ou pesquisador visitante e que efetivamente tenha contribuído na geração de criação ou inovação poderá ser reconhecido como autor ou inventor pelo IFTO, garantido o recebimento dos ganhos econômicos previstos no presente Regulamento, desde que tenha sido firmado instrumento jurídico com este Instituto Federal, estabelecendo condições de parceria para o desenvolvimento da pesquisa que deu origem à criação ou à inovação.

§ 3º Para os efeitos deste artigo, poderá também ser considerado criador o servidor, docente ou técnico administrativo, estudante, estagiário, professor visitante ou pesquisador visitante que tenha contribuído para o desenvolvimento da criação ou da inovação e que não tenha mais vínculo com o IFTO na época em que forem protegidos, transferidos ou licenciados os respectivos direitos sobre a criação ou a invenção.

Seção III

Do apoio ao inventor independente

Art. 34. Ao inventor independente, assim considerada a pessoa física não ocupante de cargo efetivo, cargo militar ou emprego público que seja inventor, obtentor ou autor de criação que comprove depósito de pedido de patente ou que possua invenção não protegida por patente, é facultado solicitar a adoção de sua criação pelo IFTO.

§ 1º A DIEM decidirá quanto a conveniência e oportunidade, mediante ciência das Pró-Reitorias e anuência do reitor, da solicitação tratada no **caput**, visando à elaboração de projeto voltado a sua avaliação para futuro

desenvolvimento, incubação, utilização, industrialização e inserção no mercado.

§ 2º As solicitações de registros de propriedade intelectual do inventor independente deverão ser realizadas mediante instrumentos jurídicos a serem disponibilizados pela DIEM.

§ 3º A DIEM avaliará a invenção no que tange a sua afinidade com as respectivas áreas de atuação dentro do IFTO, informará ao inventor independente a decisão quanto à adoção e ao interesse de seu desenvolvimento e, após processado pelo Sistema Eletrônico de Informações – SEI, será enviada para o parecer do Conselho de Inovação do IFTO.

§ 4º O inventor independente deverá se comprometer com as atividades desenvolvidas em conjunto com o IFTO.

§ 5º O inventor independente, mediante instrumento jurídico específico, deverá comprometer-se a compartilhar os eventuais ganhos econômicos auferidos com a exploração da invenção protegida adotada por ICT pública.

CAPÍTULO III

DA GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E INOVAÇÃO

Art. 35. Entende-se como gestão da propriedade intelectual, exercida pelo NIT/DIEM: a prospecção, a proteção e o controle dos depósitos de propriedade intelectual, o acompanhamento da negociação e a transferência de tecnologias.

§ 1º Além da gestão de propriedade intelectual, o NIT/DIEM tem por competências: o incentivo à proteção intelectual e à PD&I, o desenvolvimento de ambientes promotores da inovação e atividades promotoras do empreendedorismo.

§ 2º Todas as pesquisas desenvolvidas no âmbito ou em parceria com o IFTO, são passíveis de análise, em sua execução e/ou seus resultados, pelo NIT/DIEM, para fins de orientação quanto à propriedade intelectual.

§ 3º Os procedimentos relativos à gestão da propriedade intelectual do IFTO serão detalhadas no Regulamento de funcionamento do NIT/DIEM.

Art. 36. Para fins de exercício dos direitos de propriedade intelectual pelos criadores, toda criação desenvolvida em âmbito institucional poderá ser objeto de proteção no respectivo órgão competente, sem ônus ao criador, mediante avaliação técnica e econômica realizada, com parecer emitido pelo NIT/DIEM e por ele encaminhado, especificamente, tendo-se em vista a transferência de tecnologia de ativo de propriedade industrial, **software** ou cultivar, para fins de exploração comercial ou industrial mediante instrumento contratual específico.

Art. 37. O NIT/DIEM examinará a conveniência e a oportunidade da proteção intelectual no Brasil e no exterior por meio de manifestação circunstanciada acerca do potencial da tecnologia e da viabilidade econômica do depósito.

Parágrafo único. É vedado o depósito no exterior de pedido de patente cujo objeto tenha sido considerado de interesse da defesa nacional, bem como qualquer divulgação, salvo expressa autorização do órgão competente.

Art. 38. Conforme o disposto no art. 11 da Lei nº 10.973, de 2004, e por iniciativa do NIT/DIEM, o IFTO poderá desistir de manter a proteção de

criação de sua propriedade em âmbito nacional ou internacional.

§ 1º A tramitação do procedimento de desistência da criação deverá obedecer às seguintes etapas, cumulativamente:

I - o NIT/DIEM deverá emitir parecer apresentando as razões da desistência, considerando os aspectos legais, técnicos, financeiros, comerciais, entre outros, que motivaram a iniciativa da desistência;

II - os criadores deverão ser formalmente comunicados da iniciativa de desistência da proteção e da abertura do processo administrativo; e

III - o processo administrativo será encaminhado para análise da Procuradoria Federal junto ao IFTO e para a decisão final do reitor.

§ 2º Sendo aprovada a desistência em todas as instâncias, o IFTO poderá, a seu critério, verificar se os criadores têm interesse em manter a proteção da criação em seu próprio nome e sob sua responsabilidade, nos termos da legislação pertinente. Havendo interesse, será elaborado instrumento jurídico próprio entre o IFTO e os criadores interessados para tratar das condições de cessão da criação, o que ocorrerá de forma não onerosa.

CAPÍTULO IV DO SIGILO E DA CONFIDENCIALIDADE

Art. 39. Os estudantes concludentes de cursos técnicos, superiores e de pós-graduação deverão declarar, por meio de formulário padronizado, que o Trabalho de Conclusão de Curso, monografia, dissertação, tese ou qualquer outra produção de autoria do aluno, foi por ele elaborado e integralmente redigido, demonstrando pleno conhecimento dos seus efeitos civis, penais e administrativos, caso se configure a prática de plágio ou violação a direitos autorais.

§ 1º O estudante deverá assinar autorização para que o IFTO possa publicar o texto integral da obra, para fins de leitura, impressão e/ou **download**, a título de produção científica.

§ 2º Os trabalhos indicados no **caput** com potencial para inovação deverão ser apresentados em banca fechada mediante solicitação do orientador para a coordenação do curso e com assinatura de Termo de Confidencialidade para todos os componentes da banca e demais pessoas convidadas.

Art. 40. Os criadores deverão comunicar suas criações, com potencial inovador, ao NIT/DIEM, antes de divulgar, noticiar ou publicar qualquer aspecto da criação cujo desenvolvimento tenha participado diretamente ou tenha tomado conhecimento, observando:

I - a comunicação das criações ou inovações, a qual deverá ser feita por meio de formulários padronizados e disponibilizados pelo NIT/DIEM;

II - a adoção do uso de cadernos de laboratório e política de confidencialidade sobre as informações científicas e tecnológicas desenvolvidas em laboratório, por todos os laboratórios, núcleos, grupos de pesquisa do IFTO, sob responsabilidade de seus coordenadores/responsáveis técnicos, devendo exigir a assinatura de Termo de Sigilo dos servidores, docentes ou técnicos administrativos, alunos de curso de graduação ou de pós-graduação, estagiários, professores visitantes, pesquisadores visitantes, residentes pós-doutorais ou qualquer pessoa que venha a ter acesso às informações confidenciais do IFTO;

III - as definições, considerando o potencial tecnológico aludido no **caput**, na Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei de Propriedade Industrial), na Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998 (Programa de Computador), na Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997 (Lei de Cultivares), na Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007 (Lei de Topografias de Circuitos Integrados) e no Decreto nº 9.283, de 2018 (Novo marco Legal da Inovação); e

IV - o arquivo dos cadernos de laboratórios ou arquivos digitais e os termos de sigilo aludidos no inciso III do **caput** pelo laboratório.

Art. 41. O criador ou inventor responderá administrativa e civilmente pelo proveito auferido em decorrência de prejuízo público ou pessoal, no que diz respeito à inobservância desta Política, bem como das demais disposições legais referentes à propriedade intelectual.

Art. 42. Será obrigatória a menção expressa do nome do IFTO em todo trabalho realizado com envolvimento parcial ou total de bens, como dados, meios, informações e equipamentos, serviços ou pessoal da Instituição, sob pena de o infrator perder os direitos referentes à participação fixada na forma deste Regulamento em favor da instituição.

Art. 43. É vedado a dirigente, criador ou a qualquer servidor, estudante, estagiário, pesquisador externo, professor visitante, pesquisador visitante, residente pós-doutoral, residente da área de saúde, empregado ou prestador de serviço vinculado ao IFTO ou a Fundação de Apoio divulgar, noticiar ou publicar qualquer aspecto de criações ou tecnologias de cujo projeto de desenvolvimento de pesquisa tenha participado diretamente ou tomado conhecimento por força de suas atividades, sem antes obter expressa autorização da coordenação do NIT/DIEM.

Art. 44. Todas as pessoas vinculadas às atividades de pesquisa, desenvolvimento, extensão tecnológica e inovação que tenham acesso a informações confidenciais pertinentes à criação intelectual têm o dever de guardar sigilo, o que será formalizado mediante assinatura de Termo de Confidencialidade, de acordo com o que for estabelecido em cada caso.

Parágrafo único. É também dever do pesquisador controlar o acesso a informações confidenciais relativas a projetos sob sua responsabilidade, devendo restringir o acesso às pessoas imprescindíveis ao desenvolvimento das atividades do projeto, desde que tenham assinado o Termo de Confidencialidade.

CAPÍTULO V DA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

Art. 45. Entende-se transferência de tecnologia como o meio através do qual um conjunto de conhecimentos, habilidades e procedimentos aplicáveis aos problemas da produção são transferidos, por transação de caráter econômico ou não, de uma organização a outra, ampliando a capacidade de inovação da organização receptora.

Art. 46. A propriedade industrial poderá ser transferida por meio de licenciamentos ou cessões. São modalidades de contratos de transferência de tecnologia:

I - Licença para Uso de Marca: contrato que se destina a autorizar o uso efetivo, por terceiros, em tempo determinado, da marca regularmente

depositada ou registrada no Brasil;

II - Cessão de Marca: contrato que se destina a transferir a titularidade a terceiros, de forma definitiva, da marca regularmente depositada ou registrada no Brasil;

III - Licença para Exploração de Patente: contrato para autorizar a exploração por terceiros, em tempo determinado, da patente regularmente depositada ou concedida no Brasil, identificando o pedido ou patente concedida;

IV - Cessão de Patente: contrato que se destina a transferir a titularidade a terceiros, de forma definitiva, da patente regularmente depositada ou concedida no Brasil, identificando o direito do pedido ou patente concedida;

V - Licença Compulsória de Patente: é uma solicitação para suspensão temporária do direito de exclusividade do titular da patente depositada ou concedida no Brasil, identificando o direito de propriedade industrial, de acordo com os arts. 68 a 74 da Lei nº 9.279, de 1996;

VI - Licença para Exploração de Desenho Industrial: contrato para autorizar a exploração por terceiros, em tempo determinado, do pedido e/ou registro de Desenho Industrial depositado no Brasil, identificando o pedido e/ou registro de Desenho Industrial;

VII - Cessão de Desenho Industrial: contrato que se destina a transferir a titularidade a terceiros, de forma definitiva, do pedido e/ou registro de Desenho Industrial depositado no Brasil, identificando o pedido e/ou registro de Desenho Industrial;

VIII - Licença de Topografia de Circuito Integrado: contrato para autorizar a exploração por terceiros, em tempo determinado, do pedido e/ou registro de Topografia de Circuito Integrado depositado e/ou concedido no Brasil, identificando o pedido e/ou registro de Topografia de Circuito Integrado;

IX - Cessão de Topografia de Circuito Integrado: contrato que se destina a transferir a titularidade a terceiros, de forma definitiva, do pedido e/ou registro de Topografia de Circuito Integrado depositado e/ou concedido no Brasil, identificando o pedido e/ou registro de Topografia de Circuito Integrado; e

X - Licença Compulsória de Topografia de Circuito Integrado: é uma solicitação para suspensão temporária do direito de exclusividade do titular do pedido e/ou registro de Topografia de Circuito Integrado, identificando o registro de Topografia de Circuito Integrado concedido no Brasil, de acordo com os arts. 47 a 54 da Lei nº 11.484, de 2007.

Art. 47. São ainda formas de transferência de tecnologia:

I - Fornecimento de Tecnologia: contrato que estipula as condições para a aquisição de conhecimentos e de técnicas não amparados por direitos de propriedade industrial depositados ou concedidos no Brasil (**Know-How**). Incluem-se os contratos de licença de uso de programas de computador (**software**), desde que prevista a abertura do código fonte, nos termos do art. 11 da Lei nº 9.609, de 1998;

II - Serviços de Assistência Técnica e Científica: contratos que visam à obtenção de técnicas para elaborar projetos ou estudos e a prestação de alguns serviços especializados; e

III - Franquia: modalidade que envolve um conjunto de serviços, transferência

de tecnologia e transmissão de padrões, além de uso de marca ou patente. O franqueado deverá comprovar conhecimento da Circular de Oferta, que é um documento produzido pelo franqueador, conforme art. 2º da Lei nº 13.966, de 26 dezembro de 2019.

Seção I

Da valoração, da negociação e dos contratos

Art. 48. O IFTO, por meio do NIT/DIEM, buscará as oportunidades de negociação dos direitos patrimoniais sobre as criações da instituição, e adotará as ações necessárias para a transferência de tecnologia, licenciamento para uso ou exploração ou cessão de direitos, quando for o caso, realizando acordos com terceiros, com base em avaliação da conveniência e oportunidade de cada iniciativa.

Parágrafo único. Para os fins referidos no **caput**, o IFTO manterá relação pública das criações disponíveis para exploração por terceiros.

Art. 49. Havendo interesse de terceiro na transferência de tecnologia ou licenciamento da criação, este poderá manifestá-lo através de solicitação formal encaminhada ao NIT/DIEM do IFTO, declarando se pretende fazer a exploração em caráter exclusivo ou não.

Art. 50. Deve o criador ou inventor informar ao NIT/DIEM do IFTO qualquer demanda relativa ao interesse de empresa, entidade e/ou ICT quanto ao estabelecimento de contrato de transferência de tecnologia ou licenciamento nos termos deste Regulamento.

Art. 51. O IFTO poderá obter o direito de uso ou de exploração de criação protegida, mediante parecer favorável do NIT/DIEM, sendo imprescindível a elaboração de instrumento contratual para esse fim, no qual sejam estabelecidos os direitos e obrigações das partes.

Parágrafo único. O IFTO poderá ceder seus direitos sobre a criação, mediante manifestação expressa e motivada do NIT/DIEM e a título não oneroso, ao criador, para que os exerça em seu próprio nome e sob sua inteira responsabilidade, ou a terceiro, mediante remuneração, nos termos do art. 11 da Lei nº 10.973, de 2004.

Art. 52. Os contratos de transferência de tecnologia, de uma forma geral, correspondem a um acordo de vontades entre duas ou mais pessoas, físicas e/ou jurídicas, para formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas e diversas. São modalidades de contratos de transferência de tecnologia:

I – Contratos de Cessão: que transferem ao IFTO a titularidade do direito de propriedade intelectual;

II – Contrato de Licenciamento de Direitos: que permite o uso do direito de propriedade intelectual de forma exclusiva ou não;

III - Contrato de Fornecimento de Tecnologia: contrato que estipula as condições para a aquisição de conhecimentos e de técnicas não amparados por direitos de propriedade industrial depositados ou concedidos no Brasil (**know-how**). Incluem-se os contratos de licença de uso de programas de computador (**software**), desde que prevista a abertura do código fonte, nos termos do art. 11 da Lei nº 9.609, de 1998;

IV - Contrato de Serviços de Assistência Técnica e Científica: contratos que visam a obtenção de técnicas para elaborar projetos ou estudos e a

prestação de alguns serviços especializados; e

V – Franquia que envolve serviços, transferência de tecnologia e transmissão de padrões, além de uso de marca ou patente.

Art. 53. É facultado ao IFTO celebrar contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação, protegida ou não, desenvolvida em âmbito institucional ou em cooperação, a título exclusivo ou não exclusivo, em conformidade com a legislação vigente, em especial.

§ 1º A decisão sobre a exclusividade ou não da transferência do licenciamento cabe ao Conselho de Inovação.

§ 2º A transferência de tecnologia e o licenciamento para exploração de criação reconhecida, em ato do Poder Executivo, como de relevante interesse público, somente poderão ser efetuados a título não exclusivo.

§ 3º A fim de assegurar o princípio da idoneidade nas contratações e licitações com a Administração Pública, conforme a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, será requerida na fase inicial de negociação a demonstração, por parte da empresa interessada na tecnologia, quanto a capacidade jurídica, regularidade fiscal, capacidade técnica e econômico-financeira e de gestão, tanto administrativa como comercial, previamente ao acerto contratual.

§ 4º A contratação com cláusula de exclusividade, para os fins de que trata o **caput**, deve ser precedida da publicação de extrato da oferta tecnológica no sítio eletrônico do IFTO.

§ 5º Os contratos de transferência de tecnologia deverão apresentar a descrição sucinta e clara do seu objeto e da(s) tecnologia(s) envolvida(s), as condições para a contratação da empresa, os direitos e obrigações entre as partes, os prazos e as condições de comercialização da tecnologia por parte da empresa e a forma de remuneração decorrentes dos ganhos financeiros com a comercialização entre a empresa, os criadores, o IFTO e outras instituições cotitulares, quando houver.

§ 6º Quando não for concedida exclusividade ao receptor de tecnologia ou ao licenciado, os contratos previstos no **caput** poderão ser firmados diretamente, para fins de exploração de criação que deles seja objeto, na forma deste Regulamento.

§ 7º Nos casos de desenvolvimento conjunto com empresa, esta poderá ser contratada com cláusula de exclusividade, dispensada a oferta pública, devendo ser estabelecida em convênio ou contrato a forma de remuneração.

§ 8º A empresa detentora do direito exclusivo de exploração de criação protegida perderá automaticamente esse direito caso não comercialize a criação dentro do prazo e das condições definidos no contrato, podendo o IFTO proceder a novo licenciamento.

§ 9º O IFTO não exigirá cotitularidade dos direitos de propriedade intelectual da empresa selecionada para incubação que possua pedido de patente depositado nos órgãos competentes, em âmbito nacional e internacional, antes de sua incubação e declarado instrumento jurídico próprio.

Art. 54. O IFTO poderá ceder seus direitos sobre a criação ao(s) criador/criadores, a título não oneroso, para que este(s) exerça(m) em seu próprio nome e sob sua inteira responsabilidade, ou a terceiro, mediante

remuneração, nos termos do art. 11 da Lei nº 10.973, de 2004.

§ 1º Havendo mais de um criador, a cessão apenas poderá ocorrer caso seja aprovada formalmente por todos os criadores.

§ 2º O criador que se interessar pela cessão dos direitos da criação encaminhará solicitação para o NIT/DIEM.

Art. 55. Nos acordos, convênios ou outros instrumentos congêneres, a propriedade intelectual e a participação nos resultados, nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 9º da Lei nº 10.973, de 2004, serão asseguradas às partes contratantes, nos termos do contrato, podendo o IFTO ceder ao parceiro privado a totalidade dos direitos de propriedade intelectual mediante compensação financeira ou não financeira, desde que economicamente mensurável e prevista em instrumento legal.

Parágrafo único. Na hipótese de o IFTO ceder ao parceiro privado a totalidade dos direitos de propriedade intelectual, o acordo de parceria preverá que o parceiro detentor do direito exclusivo de exploração de criação protegida perderá automaticamente esse direito, caso não comercialize a criação dentro do prazo e das condições definidas no acordo, revertendo-se os direitos de propriedade intelectual em favor do IFTO.

Art. 56. A empresa que tenha firmado com o Instituto contrato de transferência de tecnologia ou de licenciamento deverá informar na divulgação da inovação que a respectiva criação foi desenvolvida pelo IFTO.

Seção II

Dos recursos financeiros auferidos

Art. 57. Os recursos financeiros auferidos por transferência de tecnologias de titularidade do IFTO são considerados receita própria, e o IFTO poderá delegar às Fundações de Apoio a captação e aplicação dessas receitas, sendo sua gestão exercida pelo IFTO, com observância dos critérios e normas da legislação federal correlata.

Art. 58. O IFTO, mediante planejamento orçamentário anual a ser realizado pelo NIT/DIEM, adotará as medidas cabíveis para a administração e a gestão da política de inovação e de proteção do conhecimento, para permitir o recebimento de receitas e o pagamento das despesas, encargos e obrigações legais decorrentes da tramitação dos processos de registro de direitos de propriedade intelectual, a manutenção de títulos de propriedade intelectual e o custeio de ações voltadas para a transferência de tecnologia.

Art. 59. Os recursos financeiros de que trata o art. 57 serão aplicados em objetivos institucionais conforme planejamento da PROPI e aprovação do Conselho de Inovação.

§ 1º Os recursos financeiros de que trata o art. 57 serão disponibilizados para a sua aplicação no ano seguinte ao de seu recebimento, devendo a PROPI proceder ao planejamento orçamentário prévio com a previsão das receitas a serem auferidas nos anos subsequentes.

§ 2º A Coordenação/Direção de Pesquisa e Inovação das unidades do IFTO que deram origem aos recursos de que trata o art. 57 poderá solicitar ao gestor máximo da Instituição o rateio de parte dos recursos oriundos da transferência de tecnologia a fim de estimular o desenvolvimento de novos projetos de pesquisa e inovação, no teto de um terço do valor total.

CAPÍTULO VI DA DIVISÃO INTERNA DOS GANHOS ECONÔMICOS

Art. 60. Aos criadores envolvidos em projetos de pesquisa e inovação que desenvolverem ativo de propriedade intelectual será assegurada, a título de incentivo, durante toda a vigência da patente ou do registro, premiação de parcela do valor das vantagens auferidas pelo órgão ou entidade com a exploração da patente ou do registro.

§ 1º A premiação a que se refere o **caput** é de responsabilidade de negociação do NIT/DIEM, com anuência do Conselho de Inovação, e não poderá exceder a um terço dos ganhos econômicos auferidos pela Instituição com a exploração do ativo de propriedade intelectual.

§ 2º É assegurada aos criadores a participação mínima de cinco por cento e máxima de um terço nos ganhos econômicos auferidos pela Instituição, devendo ser partilhada entre os membros da equipe de pesquisa e desenvolvimento tecnológico que tenham contribuído para a criação.

§ 3º Entende-se por ganho econômico toda forma de **royalty** ou de remuneração ou quaisquer benefícios financeiros resultantes da exploração direta ou por terceiros da criação protegida, devendo ser deduzidos:

I - na exploração direta e por terceiros, as despesas, os encargos e as obrigações legais decorrentes da proteção da propriedade intelectual; e

II - na exploração direta, os custos de produção da ICT.

§ 4º A participação nos ganhos econômicos deverá ocorrer em prazo não superior a um ano após a realização da receita que lhe servir de base, contado a partir da regulamentação pela autoridade interna competente.

§ 5º A premiação de que trata o **caput** não se incorpora, a qualquer título, aos vencimentos dos servidores.

§ 6º A parcela do valor da premiação pertencente ao IFTO será aplicada, exclusivamente, em objetivos institucionais de PD&I, incluindo a carteira de projetos institucionais e a gestão da política de inovação, em que poderão ser delegadas a Fundação de Apoio, quando previsto em contrato ou convênio.

TÍTULO IV DA APLICAÇÃO DA POLÍTICA CAPÍTULO I DAS PARCERIAS PARA PD&I

Art. 61. O IFTO poderá firmar parcerias com instituições públicas ou privadas para realização de atividades e projetos de que tratam esta Política.

§ 1º As partes deverão prever, em contrato, a titularidade da propriedade intelectual e a participação nos resultados da exploração das criações resultantes da parceria, assegurando aos signatários o direito ao licenciamento.

§ 2º A propriedade intelectual e a participação nos resultados referidos no § 1º serão asseguradas, desde que previsto no contrato, na proporção equivalente ao montante do valor agregado do capital intelectual já existente no início da parceria e dos recursos humanos, financeiros e materiais alocados pelas partes contratantes.

Art. 62. Os acordos, convênios e contratos firmados entre o IFTO e outras instituições poderão prever a destinação de valor total dos recursos

financeiros destinados à execução do projeto para cobertura de despesas operacionais e administrativas incorridas em sua execução, independentemente de outros percentuais cobrados por outras instituições.

Parágrafo único. Ao NIT/DIEM é facultada a cobrança sobre o valor aportado por instituições privadas para projetos de pesquisa voltados às atividades de PD&I em retribuição à execução das suas atividades.

CAPÍTULO II DOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS

Seção I Do Protocolo de Intenções

Art. 63. O Protocolo de Intenções é o instrumento jurídico celebrado entre o IFTO e instituições públicas ou privadas que contempla intenções almejadas no âmbito da cooperação pactuada, sem obrigações imediatas, e que não implica em compromissos ou transferência de recursos financeiros/orçamentários entre os partícipes, cujo objetivo é manifestar interesse no desenvolvimento futuro de ações interinstitucionais.

Seção II Dos acordos de parceria

Art. 64. O acordo de parceria para projeto de PD&I é o instrumento jurídico celebrado pelo IFTO com instituições públicas ou privadas para realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e de desenvolvimento de tecnologia, produto, serviço ou processo, sem transferência de recursos financeiros públicos para o parceiro privado, observado o disposto no art. 9º da Lei nº 10.973, de 2004.

§ 1º A celebração do acordo de parceria para PD&I será precedida da negociação entre os parceiros do plano de trabalho, do qual deverá constar, obrigatoriamente:

I - a descrição das atividades conjuntas a serem executadas, de maneira a assegurar discricionariedade aos parceiros para exercer as atividades com vistas a atingir os resultados pretendidos;

II - a estipulação das metas a serem atingidas e os prazos previstos para execução, além dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas, considerados os riscos inerentes aos projetos de PD&I;

III - a descrição dos meios a serem empregados pelos parceiros; e

IV - a previsão da concessão de bolsas, quando couber, nos termos estabelecidos no § 4º do art. 9º da Lei nº 10.973, de 2004.

§ 2º A prestação de serviços deverá ser autorizada pelo reitor, facultada a delegação a mais de uma autoridade, vedada a subdelegação, no que diz respeito ao objeto e ao valor da prestação de serviços, considerando os gastos com capital humano, infraestrutura, insumos, entre outros, justificando os requisitos de conveniência e oportunidade de sua decisão.

Art. 65. Os acordos de parceria de PD&I com instituições públicas ou privadas para realização de atividades conjuntas que envolvam a criação ou o aperfeiçoamento de produtos, serviços e/ou processos produtivos deverá ser autorizada pelo reitor, facultada a delegação a mais de uma autoridade, vedada a subdelegação, no que diz respeito ao objeto, considerando os

gastos com capital humano, infraestrutura, insumos, entre outros, justificando os requisitos de conveniência e oportunidade de sua decisão.

§ 1º Todos os acordos de parcerias aos quais se refere o **caput** serão submetidos previamente ao NIT/DIEM para manifestação técnica sobre propriedade intelectual.

§ 2º As partes deverão prever, em instrumento jurídico específico, a titularidade da propriedade intelectual e a participação nos resultados da exploração das criações resultantes da parceria, assegurando aos signatários o direito à exploração e à transferência de tecnologia, nos termos deste Regulamento.

§ 3º A propriedade intelectual e a participação nos resultados referidas no § 2º serão asseguradas às partes contratantes, nos termos do contrato, podendo o IFTO, desde que ouvido o NIT/DIEM, nos termos do Título III, Capítulo I, deste Regulamento, ceder ao parceiro os direitos de propriedade intelectual.

§ 4º Os acordos e os contratos firmados entre o IFTO, as instituições de apoio, as agências de fomento e as entidades nacionais de direito privado sem fins lucrativos voltadas para atividades de PD&I poderão prever recursos para cobertura de despesas operacionais e administrativas incorridas na execução desses acordos e contratos.

Art. 66. A celebração do acordo de parceria para projeto de inovação dispensará licitação ou outro processo competitivo de seleção equivalente, devendo ser precedido de negociação com a entidade parceira.

Art. 67. As partes deverão definir, no acordo de parceria para projeto de PD&I, a titularidade da propriedade intelectual e a participação nos resultados da exploração das criações resultantes da parceria, de maneira a assegurar aos signatários o direito à exploração, ao licenciamento e à transferência de tecnologia, observado o disposto neste Regulamento.

§ 1º A propriedade intelectual e a participação nos resultados referidas no **caput** serão asseguradas aos parceiros, nos termos estabelecidos no acordo, hipótese em que será admitido ao IFTO ceder ao parceiro privado a totalidade dos direitos de propriedade intelectual mediante compensação financeira ou não financeira, desde que economicamente mensurável, inclusive quanto ao licenciamento da criação à Administração Pública sem o pagamento de **royalty** ou de outro tipo de remuneração.

§ 2º Na hipótese de o IFTO ceder ao parceiro privado a totalidade dos direitos de propriedade intelectual, o acordo de parceria deverá prever que o parceiro detentor do direito exclusivo de exploração de criação protegida perderá automaticamente esse direito caso não comercialize a criação no prazo e nas condições definidos no acordo, situação em que os direitos de propriedade intelectual serão revertidos em favor do IFTO.

Seção III **Do Convênio para PD&I**

Art. 68. O convênio para projeto de PD&I é o instrumento jurídico celebrado entre o IFTO e os órgãos e as entidades da União, as agências de fomento e outras ICTs públicas e privadas para execução de projetos com transferência de recursos financeiros públicos.

§ 1º A vigência do convênio para projeto de PD&I deverá ser suficiente à realização plena do objeto, admitida a prorrogação, desde que justificada

tecnicamente e refletida em ajuste do plano de trabalho.

§ 2º A conveniente somente poderá pagar despesas em data posterior ao término da execução do convênio se o fato gerador da despesa houver ocorrido durante sua vigência.

§ 3º Na hipótese de remuneração do capital intelectual, deverá haver cláusula específica no instrumento celebrado mediante estabelecimento de valores e destinação de comum acordo.

Art. 69. O processo de celebração do convênio para projeto de PD&I no âmbito do IFTO deverá observar o disposto nos arts. 38 a 45 do Decreto nº 9.283, de 2018.

Art. 70. A execução do plano de trabalho deverá ser monitorada pela DIEM.

Art. 71. O monitoramento e a avaliação por meio de formulário de resultado deverá observar os objetivos, o cronograma, o orçamento, as metas e os indicadores previstos no plano de trabalho.

§ 1º O NIT/DIEM é responsável pela elaboração, manutenção, atualização e disponibilização em sítio eletrônico oficial dos modelos de formulário de resultado para monitoramento e avaliação.

§ 2º O responsável pelo projeto deverá apresentar formulário de resultado parcial, anualmente, durante a execução do objeto.

§ 3º No formulário de resultado constarão informações quanto ao cumprimento do cronograma e à execução do orçamento previsto, hipótese em que deverão ser comunicadas eventuais alterações necessárias realizadas em relação ao planejamento inicial para a consecução do objeto do instrumento.

§ 4º Quando a documentação ou a informação envolver assuntos de caráter sigiloso, deverá ser dispensado tratamento de acordo com o estabelecido na legislação pertinente.

Seção IV Do Termo de Outorga

Art. 72. O Termo de Outorga é o instrumento jurídico utilizado para concessão de bolsas, de auxílios, de bônus tecnológicos e de subvenção econômica.

Parágrafo único. O IFTO estabelecerá em resolução específica as condições, os valores, os prazos e as responsabilidades dos termos de outorga que utilizar, observado o disposto no art. 34 do Decreto nº 9.283, de 2018.

CAPÍTULO III DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNOLÓGICOS ESPECIALIZADOS

Art. 73. A prestação de serviços tecnológicos especializados pela ICT e/ou por organizações de direito público ou privado nas atividades voltadas a PD&I no ambiente produtivo serão objeto de celebração de contratos específicos, com ou sem a interveniência de Fundações de Apoio, devendo observar as seguintes diretrizes:

I - os serviços prestados deverão ser destinados a atividades voltadas a PD&I, especialmente àquelas voltadas ao ambiente produtivo, visando, entre outras finalidades, à maior competitividade das empresas;

II - a prestação de serviços deverá ser autorizada pelo reitor, facultada a

delegação a mais de uma autoridade, vedada a subdelegação, no que diz respeito ao objeto e ao valor da prestação de serviços, considerando os gastos com capital humano, infraestrutura, insumos, entre outros, justificando os requisitos de conveniência e oportunidade de sua decisão;

III - o valor arrecadado com a prestação de serviços tecnológicos especializados entre a(s) instância(s) envolvida(s) deverá ser partilhado, conforme disposto neste Regulamento;

IV - o recebimento de retribuição pecuniária pelos servidores envolvidos na prestação do serviço deverá ser permitido, na forma prevista em lei; e

V - os serviços prestados não deverão afetar e/ou prejudicar as atividades regulares e finalísticas do IFTO.

§ 1º Podem ser enquadrados como prestação de serviços tecnológicos especializados: consultorias, assessorias, treinamentos, auditorias, análises, vistorias, perícias, análises laboratoriais, ensaios e calibrações de campo ou em laboratório, manutenção de equipamentos, entre outras atividades.

§ 2º As atividades de prestação de serviços tecnológicos deverão estar voltadas a atividades de PD&I e à formação profissional no ambiente produtivo.

§ 3º A prestação de serviços poderá ser eventual ou continuada, sendo vedada a celebração de contrato por prazo indeterminado.

Art. 74. A coordenação e a responsabilidade técnico-científica da prestação de serviço técnico especializado deverão ser de servidor com conhecimento na área específica, podendo ser acumuladas pela mesma pessoa.

Art. 75. A participação de servidores nas atividades de prestação de serviços não poderá prejudicar o cumprimento das atribuições acadêmicas e técnicas, devendo constar do plano de trabalho no caso de servidor docente.

Parágrafo único. O tempo dedicado às atividades de prestação de serviços deve estar de acordo com a disponibilidade do servidor, respeitando sua carga horária e jornada de trabalho.

Art. 76. Ao final da prestação de serviço, o coordenador deverá, no prazo de trinta dias, remeter Relatório Técnico à Diretoria de Inovação e Empreendedorismo, contendo as atividades desenvolvidas, resultados alcançados, valores arrecadados e aplicação dos valores.

Art. 77. Cabem à DIEM o acompanhamento e a fiscalização da prestação do serviço, que poderá elaborar regulamentos e orientações complementares internas que atendam peculiaridades do contrato celebrado.

Art. 78. Os servidores envolvidos na prestação de serviços tecnológicos especializados, previstos no art. 73, poderão receber retribuição pecuniária, diretamente do IFTO ou da ICT e/ou de organizações de direito público ou privado com que esta tenha firmado contrato, sempre sob a forma de adicional variável, e desde que custeado exclusivamente com recursos arrecadados no âmbito da atividade contratada.

§ 1º A retribuição pecuniária concedida a título de adicional variável somente poderá ser outorgada ao servidor cuja atuação esteja vinculada diretamente ao objeto da contratação, de modo que os resultados esperados não seriam alcançados sem a sua participação.

§ 2º O valor do adicional variável de que trata o **caput** fica sujeito à incidência dos tributos e contribuições aplicáveis à espécie, vedada a incorporação aos

vencimentos, à remuneração, aos proventos, bem como a referência como base de cálculo para qualquer benefício, adicional ou vantagem coletiva ou pessoal, e configura, para os fins do art. 28 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, ganho eventual.

Art. 79. Os valores arrecadados por meio da prestação de serviços tecnológicos serão mantidos em conta contábil a favor do IFTO, descontada a remuneração das suas atividades, nos termos do contrato, e as despesas com taxas e impostos incidentes.

Parágrafo único. Os valores arrecadados na prestação dos serviços tecnológicos deverão ser aplicados em projetos de PD&I de interesse do IFTO.

Art. 80. Caso seja obtida qualquer criação pela ICT, empresa ou organização que compartilhar ou usar os laboratórios do IFTO, nos casos em que houver ou não a participação científica e tecnológica do IFTO, a propriedade sobre a criação obtida deverá ser tratada em instrumento jurídico próprio.

CAPÍTULO IV DO COMPARTILHAMENTO E PERMISSÕES DE USO DA INFRAESTRUTURA E CAPITAL INTELECTUAL DO IFTO

Art. 81. O IFTO, por autorização do reitor, facultada a delegação a mais de uma autoridade, vedada a subdelegação, poderá, mediante contrapartida financeira ou não financeira e por prazo determinado, nos termos de contrato ou convênio:

I - compartilhar seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações com ICTs, com empresas ou com entidades sem fins lucrativos, em ações voltadas à PD&I para consecução de atividades de incubação, sem prejuízo de sua atividade finalística;

II - permitir a utilização de seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações existentes em suas próprias dependências às ICTs, empresas ou pessoas físicas voltadas a atividades de PD&I, desde que tal permissão não interfira diretamente em sua atividade-fim nem com ela conflite;

III - permitir o uso de seu capital intelectual em projetos de PD&I; e

IV - permitir a implantação ou a readequação de infraestrutura física em imóvel ou terreno do IFTO e a aquisição e instalação de equipamentos para utilização em atividades de PD&I, inclusive em parceria com empresas ou entidades sem fins lucrativos, que objetivem a geração de produtos, processos e serviços inovadores e a transferência e a difusão de tecnologia.

§ 1º Havendo quaisquer avarias nos equipamentos ou instalações ocasionadas por uso compartilhado ou total por parte de terceiros, recairá sobre estes o ônus, conforme previsto em instrumento jurídico próprio.

§ 2º A DIEM realizará avaliação e decidirá sobre a aprovação da demanda das empresas e organizações interessadas na permissão e compartilhamento, devendo prever, no mínimo, os seguintes aspectos:

I - o compartilhamento e a utilização não poderão interferir negativamente nas atividades de ensino, pesquisa e extensão que são realizadas regularmente no laboratório e demais instalações;

II - o estabelecimento de cláusulas de confidencialidade ou sigilo em relação a informações confidenciais a que empresas e organizações interessadas, porventura, terão acesso na execução do acordo, contrato ou convênio;

III - a previsão de remuneração para o IFTO com o intuito de cobrir os gastos de manutenção geral, infraestrutura compartilhada e depreciação dos equipamentos envolvidos, assim como fomentar projetos de PD&I;

IV - as empresas e organizações interessadas deverão se responsabilizar pelas obrigações trabalhistas e seguro contra acidentes de seus colaboradores e de pessoal que participar da execução do projeto; e

V - a Procuradoria Federal deverá analisar e aprovar o instrumento jurídico a ser celebrado, para avaliar se os direitos de propriedade intelectual do IFTO estão sendo resguardados.

§ 3º A propriedade sobre qualquer criação por empresa ou organização que compartilhar ou usar os laboratórios do IFTO, nos casos em que houver a participação científica e tecnológica do Instituto, deverá ser tratada em instrumento jurídico próprio, ficando assegurada a copropriedade do IFTO sobre os resultados.

§ 4º Cabe ao dirigente máximo da unidade se manifestar sobre a conveniência da permissão e do compartilhamento dos laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações.

§ 5º Os recursos de custeio e de capital necessários para a execução do projeto, quando couber, bem como sua fonte, deverão estar especificados no instrumento jurídico a ser firmado.

§ 6º O servidor do IFTO envolvido na execução de atividades de PD&I, conforme previsto nesta Política, poderá receber bolsa de estímulo diretamente de instituição de apoio, agência de fomento, empresas ou entidades sem fins lucrativos que objetivem a geração de produtos, processos e serviços inovadores e a transferência e a difusão de tecnologia, obedecida a legislação vigente.

Art. 82. Caso estejam previstos no plano de trabalho a aplicação de ser humano como fonte primária de informações ou o uso de animais, somente será permitida a utilização da infraestrutura do IFTO após aprovação da proposta pelo Comitê de Ética em Pesquisa e/ou pela Comissão de Ética no Uso de Animais do Instituto.

Art. 83. Caso seja obtida qualquer criação durante o compartilhamento ou o uso dos laboratórios, instalações e capital intelectual do IFTO e, havendo participação intelectual, científica, artística e tecnológica do Instituto para obtenção do resultado, a propriedade sobre a criação deverá ser tratada em instrumento jurídico próprio.

Parágrafo único. Os laboratórios e instalações de pesquisa devem manter os registros de todos os procedimentos laboratoriais empregados, para a eventualidade de consulta aos procedimentos adotados.

Art. 84. O IFTO poderá, nos termos da legislação vigente, realizar alianças estratégicas com empresas e entidades sem fins lucrativos voltadas para atividade de PD&I, de âmbito nacional e internacional, para criação de ambientes promotores da inovação com a finalidade de permitir o uso e o compartilhamento de infraestrutura e de capital intelectual do IFTO.

§ 1º As alianças estratégicas previstas no **caput** terão o propósito de

geração de produtos, processos e serviços inovadores e de transferência e difusão de tecnologias, inclusive por meio da geração de empresas.

§ 2º As condições para a estruturação das alianças estratégicas serão estabelecidas em instrumento jurídico próprio.

Art. 85. Dos valores a serem cobrados em decorrência do compartilhamento ou do uso dos laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações e do capital intelectual do IFTO será feita a seguinte destinação, conforme instrumento jurídico próprio:

I - para fomento a projetos e atividades de PD&I conforme destinação definida pela DIEM; e

II - para fomento a projetos e atividades de PD&I nas unidades envolvidas, após descontados os gastos de manutenção geral, de depreciação dos equipamentos, de custo com pessoal, de tributos, e de despesas operacionais e administrativas.

CAPÍTULO V DA PRÉ-INCUBAÇÃO E INCUBAÇÃO

Art. 86. As Incubadoras de Empresas ou Incubadoras Sociais do IFTO atuarão com as modalidades de pré-incubação, incubação residente ou incubação não residente.

§ 1º A Incubadora de Empresas poderá ser de base tecnológica, tradicional ou mista.

§ 2º As incubadoras implantadas nas unidades do IFTO estarão vinculadas por meio da Rede de Incubadoras do IFTO, sob responsabilidade da DIEM, e seguirão uma mesma metodologia de gestão.

§ 3º A seleção das empresas ou organizações sociais para pré-incubação ou incubação ocorrerá por meio de processo de seleção, o qual definirá os critérios de participação, aprovação e classificação.

§ 4º A empresa ou organização selecionada firmará com o IFTO instrumento jurídico próprio para o estabelecimento dos compromissos e das condições para o processo de pré-incubação e/ou incubação.

§ 5º Caso, durante o período de incubação, sejam gerados pela empresa ou organização resultados passíveis de proteção dos direitos de propriedade intelectual, o IFTO e a empresa ou organização definirão em instrumento jurídico próprio as condições de titularidade e demais direitos e obrigações relacionados à propriedade intelectual.

§ 6º Caso a empresa ou organização selecionada possua pedido de proteção de propriedade intelectual relacionada ao objeto da incubação depositado nos órgãos competentes, em âmbito nacional e/ou internacional, antes de sua incubação, o IFTO poderá não exigir a cotitularidade dos respectivos direitos, mas poderá auferir ganhos econômicos em eventual exploração comercial da tecnologia, o que será definido em instrumento jurídico próprio.

CAPÍTULO VI DA PARTICIPAÇÃO DO IFTO EM EMPRESA DE PROPÓSITO ESPECÍFICO

Art. 87. É facultado ao IFTO participar minoritariamente do capital de empresa privada de propósito específico, conforme o art. 5º da Lei nº 13.243, 11 de janeiro de 2016.

Parágrafo único. A propriedade intelectual sobre os resultados obtidos pertencerá à empresa, na forma da legislação vigente e de seus atos constitutivos.

TÍTULO V DA AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA PD&I

CAPÍTULO I DA AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO PARA PD&I

Art. 88. O IFTO, nos termos do Decreto nº 9.283, de 2018, e da Lei nº 8.666, de 1993, para a aquisição e contratação de produto, processo ou serviço para PD&I, poderá:

I - adotar procedimentos especiais para a dispensa de licitação de obras e serviços de engenharia enquadrados como produtos de pesquisa e desenvolvimento;

II - dispensar documentação para a aquisição de produtos para pronta-entrega; e

III - conceder a isenção do imposto de importação aos bens importados por empresas na execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação.

CAPÍTULO II DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Art. 89. O monitoramento e a avaliação são de competência da DIEM e deverão observar os objetivos, o cronograma, o orçamento, as metas e os indicadores previstos no plano de trabalho, nos termos do Decreto nº 9.283, de 2018.

Art. 90. O responsável pelo projeto deverá apresentar formulário de resultado parcial, durante a execução do objeto, conforme definido no instrumento de concessão, ou quando solicitado pela DIEM.

§ 1º Caberá ao responsável pelo projeto manter atualizadas as informações indicadas no sistema eletrônico de monitoramento.

§ 2º No formulário de que trata o **caput**, constarão informações quanto ao cumprimento do cronograma e à execução do orçamento previsto, devendo ser comunicadas eventuais alterações necessárias em relação ao planejamento inicial para a consecução do objeto do instrumento.

CAPÍTULO III DA ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Art. 91. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de categoria de programação para outra poderão ocorrer com o objetivo de conferir eficácia e eficiência às atividades de ciência, tecnologia e inovação, em atendimento ao disposto no § 5º do art. 167 da Constituição .

§ 1º No âmbito de cada projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação, o pesquisador responsável indicará a necessidade de alteração das categorias de programação, as dotações orçamentárias e a distribuição entre grupos de natureza de despesa em referência ao projeto de pesquisa aprovado

originalmente.

§ 2º Por ocasião da ocorrência de quaisquer das ações previstas no § 1º, a concedente poderá alterar a distribuição inicialmente acordada, promover modificações internas ao seu orçamento anual, desde que não modifique a dotação orçamentária prevista na Lei Orçamentária Anual, ou solicitar as alterações orçamentárias necessárias.

§ 3º Alterações na distribuição entre grupos de natureza de despesa que não ultrapassem vinte por cento do valor total do projeto ficarão dispensadas de prévia anuência do IFTO, hipótese em que deverão ser comunicadas pelo responsável pelo projeto, observadas as regras definidas no instrumento jurídico.

§ 4º As alterações que superarem o percentual a que se refere o § 3º dependerão de anuência prévia e expressa do IFTO.

CAPÍTULO IV DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 92. A prestação de contas observará as seguintes etapas:

- I - monitoramento e avaliação por meio de formulário de resultado; e
- II - prestação de contas final por meio da apresentação de relatório.

Art. 93. Encerrada a vigência do instrumento jurídico para PD&I, o responsável pelo projeto encaminhará à DIEM a prestação de contas final, no prazo de até sessenta dias, observando o disposto no Decreto nº 9.283, de 2018.

§ 1º O prazo a que se refere o **caput** poderá ser prorrogado por igual período, a pedido, desde que o requerimento seja feito anteriormente ao vencimento do prazo inicial.

§ 2º Se, durante a análise da prestação de contas, a DIEM verificar irregularidade ou omissão passível de ser sanada, determinará prazo compatível com o objeto, para que o beneficiário apresente as razões ou a documentação necessária.

§ 3º Transcorrido o prazo de que trata o § 2º, se não for sanada a irregularidade ou a omissão, a autoridade administrativa competente adotará as providências para a apuração dos fatos, nos termos da legislação vigente.

§ 4º A análise da prestação de contas final deverá ser concluída pela DIEM no prazo de até um ano, prorrogável por igual período, justificadamente, e, quando a complementação de dados se fizer necessária, o prazo poderá ser suspenso.

Art. 94. A prestação de contas final será simplificada, deverá privilegiar os resultados obtidos e compreenderá:

- I - relatório de execução do objeto, que deverá conter: a descrição das atividades desenvolvidas para o cumprimento do objeto, a demonstração e o comparativo específico das metas com os resultados alcançados;
- II - comparativo das metas cumpridas e das metas previstas, devidamente justificadas em caso de discrepância, referentes ao período a que se refere a prestação de contas;
- III - declaração de que utilizou os recursos exclusivamente para a execução do projeto, acompanhada de comprovante da devolução dos recursos não

utilizados, se for o caso;

IV - relação de bens adquiridos, desenvolvidos ou produzidos, quando houver;

V - avaliação de resultados; e

VI - demonstrativo consolidado das transposições, dos remanejamentos ou das transferências de recursos efetuados, quando houver.

§ 1º Quando o relatório de execução do objeto não for aprovado ou quando houver indício de ato irregular, será exigida a apresentação de relatório de execução financeira.

§ 2º Será estabelecido em ato próprio modelo de relatório de execução financeira e a relação de documentos que deverão ser apresentados na hipótese de que trata o § 1º.

§ 3º Nos projetos que forem objeto de apuração formal pelos órgãos de controle ou pelos órgãos de investigação e persecução criminal ou que contiverem indício de irregularidade, os beneficiários deverão apresentar os documentos suplementares exigidos.

§ 4º Desde que o projeto seja conduzido nos moldes pactuados, o relatório de execução do objeto poderá ser aprovado, mesmo que os resultados obtidos sejam diversos daqueles almejados em função do risco tecnológico ou das incertezas intrínsecas à atividade de PD&I, devidamente comprovadas, com a consequente aprovação das contas, com ou sem ressalvas, sem que o beneficiário dos recursos seja obrigado, por esse motivo, a restituir os recursos financeiros utilizados.

Art. 95. A documentação gerada até a aprovação da prestação de contas final deverá ser organizada e arquivada pelo responsável pelo projeto, pelo prazo de cinco anos, contado da data da aprovação da prestação de contas final.

Art. 96. O parecer conclusivo sobre a prestação de contas final deverá concluir, alternativamente, pela:

I - aprovação da prestação de contas, quando constatado o atingimento dos resultados e das metas pactuadas, ou, quando devidamente justificado, o não atingimento de metas em razão do risco tecnológico;

II - aprovação da prestação de contas com ressalvas, quando, apesar de cumpridos o objeto e as metas, for constatada impropriedade ou falta de natureza formal que não resulte em dano ao erário; ou

III - rejeição da prestação de contas, sem prejuízo das sanções civis, penais e administrativas cabíveis, nas seguintes hipóteses:

a) omissão no dever de prestar contas;

b) descumprimento injustificado dos resultados e das metas pactuadas;

c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico; ou

d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.

TÍTULO VI DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 97. Este Regulamento da Política de Inovação do Instituto Federal do Tocantins poderá ser atualizado ou modificado, a qualquer momento, para

adaptação legislativa, comercial ou utilização de novas tecnologias e/ou processos de PD&I.

Art. 98. A Política de Inovação foi elaborada com base na Emenda Constitucional nº 85, de 26 de fevereiro de 2015, na Lei nº 10.973, de 2004, alterada pela Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016, e no Decreto nº 9.283, de 2018, os quais deverão ser consultados para especificações e detalhes não tratados neste documento.

Art. 99. As situações omissas devem ser decididas pelo Conselho de Inovação do IFTO.

Art. 100. Ficam revogadas:

I - a Resolução nº 01/2013/CONSUP/IFTO, de 7 de março de 2013, que aprovou o Regulamento do Núcleo de Inovação Tecnológica; e

II - a Instrução Normativa nº 3/2016/REITORIA/IFTO de 7 de outubro de 2016.

Art. 101. Este Regulamento entra em vigor na data de sua publicação.

REFERÊNCIAS

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, [2019]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 3 ago. 2019.

BRASIL. **Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991**. Dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui Plano de Custeio, e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8212rep.htm. Acesso em: 3 ago. 2019.

BRASIL. **Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994**. Dispõe sobre as relações entre as instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica e as fundações de apoio e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, [2019]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8958.htm. Acesso em: 3 ago. 2019.

BRASIL. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.

BRASIL. Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, e dá outras providências.

BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

BRASIL. Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997, que institui a Lei de Proteção de Cultivares e dá outras providências.

BRASIL. Lei nº 10.973, de 02 de dezembro de 2004, que dispõe sobre

incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências.

BRASIL. Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, que dispõe sobre Institui o Regime Especial de Tributação para a Plataforma de Exportação de Serviços de Tecnologia da Informação - REPES (...) e dá outras providências.

BRASIL. Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012, sobre a Carreira do Magistério Superior (...) e dá outras providências.

BRASIL. Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, que estabelece o regime jurídico das parcerias voluntárias, envolvendo ou não transferências de recursos financeiros, entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público; define diretrizes para a política de fomento e de colaboração com organizações da sociedade civil; institui o termo de colaboração e o termo de fomento; e altera as Leis nºs 8.429, de 2 de junho de 1992, e 9.790, de 23 de março de 1999.

BRASIL. Lei nº 13.123, de 20 de maio de 2015, que regulamenta o inciso II do § 1º e o § 4º do art. 225 da Constituição Federal, o artigo 1º, a alínea "j" do artigo 8, a alínea "c" do artigo 10, o artigo 15 e os §§ 3º e 4º do artigo 16 da Convenção sobre Diversidade Biológica, promulgada pelo Decreto nº 2.519, de 16 de março de 1998; dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado e sobre a repartição de benefícios para conservação e uso sustentável da biodiversidade; revoga a Medida Provisória nº 2.186-16, de 23 de agosto de 2001 e dá outras providências.

BRASIL. Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016.

BRASIL. Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016.

BRASIL. Decreto nº 7.423, de 31 de dezembro de 2010, que regulamenta a Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, que dispõe sobre as relações entre as instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica e as fundações de apoio, e revoga o Decreto nº 5.205, de 14 de setembro de 2004.

BRASIL. Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016.

BRASIL. Decreto nº 9.283, de 7 de fevereiro de 2018.

ANTONIO DA LUZ JÚNIOR

Reitor do Instituto Federal do Tocantins



Documento assinado eletronicamente por **Antonio da Luz Júnior**, **Reitor**, em 26/10/2020, às 17:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.iftoc.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0997497** e o código CRC **AE4CD527**.

Avenida Joaquim Teotônio Segurado, Quadra 202 Sul, ACSU-SE 20, Conjunto 1, Lote 8 -
Plano Diretor Sul — CEP 77020-450 Palmas/TO — (63) 3229-2200
portal.ifto.edu.br — reitoria@ifto.edu.br

Referência: Processo nº
23235.004039/2019-66

SEI nº 0997497